

DIREITO DO CONSUMIDOR

Financiamentos e Superendividamento



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240820169231



ANTÔNIO ALEX

Cursando pós-doutorado em Direito Civil pelo CEUB e doutorado pela UnB. Doutor em Direito pelo CEUB e mestre pela UnB. Bacharel em Direito e Engenharia Elétrica pela UnB. Possui licenciatura em Física; e pós-graduação em Direito Notarial e Registral, Direito Processual Civil e Gestão Pública. Pesquisador na área de Direito Civil e Telecomunicações. Autor da coleção de livros Direito Civil sem complicação. Advogado, servidor público federal aprovado em concursos públicos para Notário e Registrador do TJPR, TJSC, TJAM, TJCE, professor da SEDF, Oficial da PMDF, Polícia Federal, Anatel e professor do IFB, dentre outros. Professor de Direito Civil. Por dois anos seguidos, foi indicado pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores (CNR) como um autor referência na área de Direito Civil.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
Financiamentos e Superendividamento.....	5
1. Financiamentos	5
1.1. Contrato de Outorga de Crédito ou Financiamento.....	5
1.2. Contratos de Compra e Venda de Móveis ou Imóveis por Financiamentos ..	7
1.3. Contrato de Consórcio	33
2. Superendividamento	33
2.1. Conceito de Superendividamento.....	33
2.2. Implicações Decorrentes da Lei do Superendividamento	38
3. Lei do Cadastro Positivo (Lei n. 12.414/2011 e LC n. 166/2019)	42
4. Lei dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde (Lei n. 9.656/1998) .	46
5. Aplicação do CDC aos Serviços Públicos (Lei n. 13.460/2017)	51
6. Direitos do Consumidor em Serviços de Telecomunicações	54
7. Direitos do Consumidor em Serviços de Distribuição de Energia Elétrica	56
8. Jurisprudências	60
Resumo	73
Exercícios	81
Gabarito	98
Gabarito Comentado.....	99
Referências	144

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) aluno(a), tudo bem?

Sou o professor Antônio Alex Pinheiro.

Vou me apresentar rapidamente, principalmente para que você entenda a lógica de organização do curso. Sou graduado em Engenharia Elétrica e Direito pela UnB, com Mestrado também pela UnB, com doutorado em Direito pelo CEUB, cursando atualmente o pós-doutorado em Direito pelo CEUB. Possuo pós-graduação em Direito Processual Civil e em Direito Notarial. Também finalizei o curso de graduação de licenciatura em Física.

Minha experiência com concursos públicos começou no ano de 2003 e continua até então, nessa trajetória fui aprovado nos concursos públicos da Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Curso de Oficial da PMDF, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor do Instituto Federal de Brasília e Anatel. Atualmente ocupo o cargo de Especialista em Regulação na Anatel. Recentemente logrei êxito na aprovação para o cargo de Notário e Registrador dos Tribunais de Justiça do Ceará, do Amazonas, do Paraná e de Santa Catarina.

Espero que você goste do que vamos estudar e do material a seguir. O seu *feedback* da aula é muito importante para que eu possa melhorar o material, não se esqueça de avaliar ou me enviar uma mensagem pelas redes sociais. Por favor: material obrigatório! Então, fica ligado no curso GRAN. Estou esperando as dúvidas no Fórum do aluno!

Muito bem-vindo ao nosso curso, vamos ao trabalho e à sua aprovação!!!!

“Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior.”

Forte abraço e bons estudos!

Antônio Alex Pinheiro

@prof._antonio_alex

FINANCIAMENTOS E SUPERENDIVIDAMENTO

1. FINANCIAMENTOS

1.1. CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO OU FINANCIAMENTO

O art. 52 da Lei n. 8.078/1990 disciplina os chamados contratos de outorga de crédito ou de financiamento, trazendo importantes obrigações que devem ser cumpridas pelo fornecedor de produto e serviço em face da possibilidade de situação inferior do consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva **outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor**, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

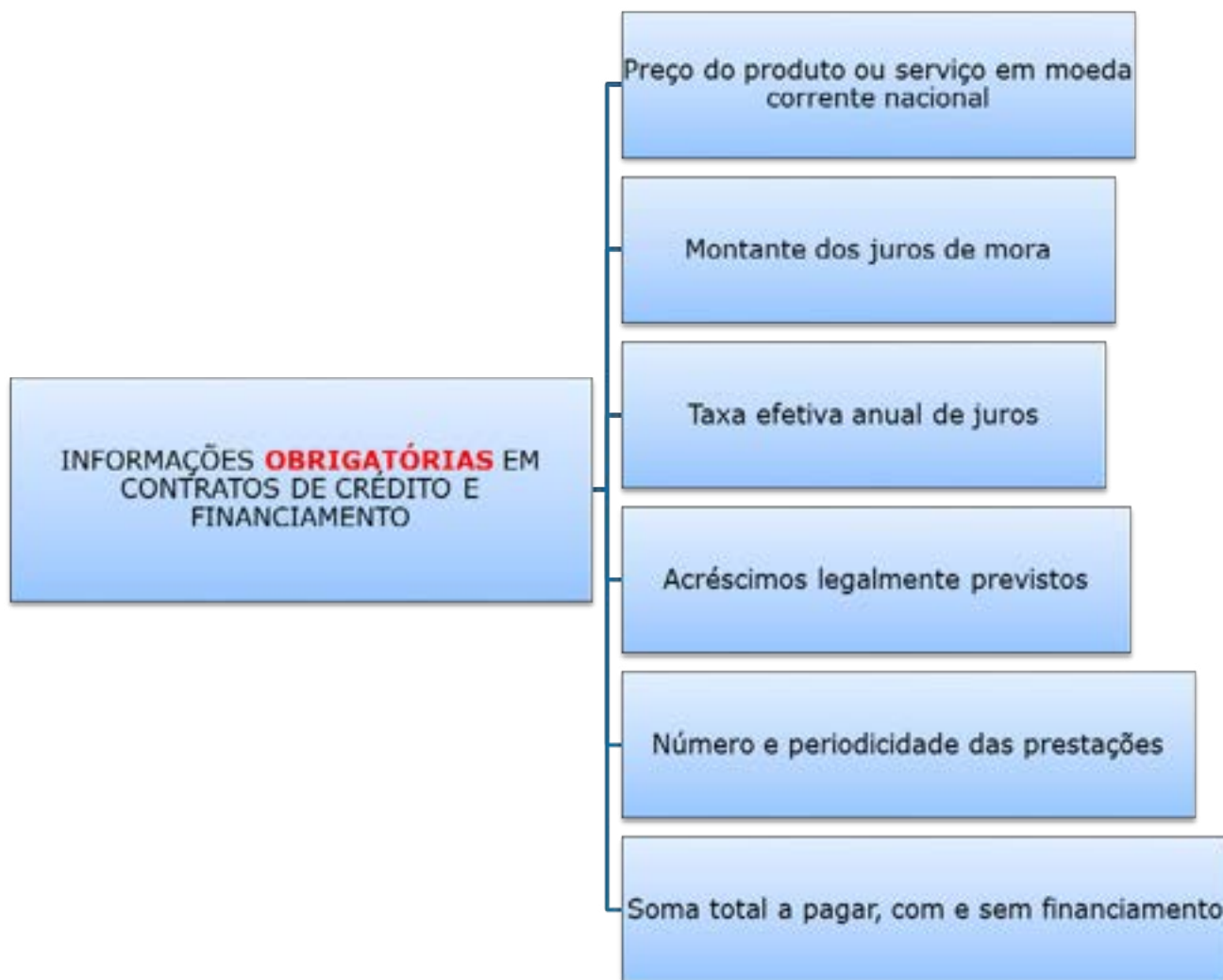
- I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
- II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
- III – acréscimos legalmente previstos;
- IV – número e periodicidade das prestações;
- V – soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei n. 9.298, de 1º.8.1996)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3º (Vetado)

Para Almeida (2023) refere-se a **rol exemplificativo**, devendo constar no mínimo as informações dispostas no art. 52 do CDC, além de outros dados necessários para compreensão das cláusulas contratuais. Portanto, nos contratos de financiamento são obrigatórias as seguintes informações:



Assim, para Almeida (2023), configurando relação de consumo, os contratos relacionados com crédito, como mútuo, abertura de crédito rotativo (cheque especial), cartão de crédito, financiamento de aquisição de produto por alienação fiduciária ou reserva de domínio, financiamento para aquisição de imóvel devem obrigatoriamente conter, no mínimo, as informações acima apresentadas.

Quanto à possível multa por descumprimento contratual por parte do consumidor, o art. 52, § 1º, do CDC dispõe que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo **não poderão** ser superiores a **dois por cento** do valor da prestação. Também é importante compreender se a multa de mora de até 2% deve ser calculada sobre o total da dívida ou sobre as prestações vencidas. STJ, no RESP. n. 231.208, dispôs que o valor da multa deve ser calculado sobre o valor das prestações vencidas e não sobre o total da dívida. Embora havendo lei específica e percentual diferente no caso de mensalidades

escolares (Lei n. 9.870/1999), o STJ entende que deve ser aplicado o percentual de até 2% previsto no art. 52, § 1º, do CDC para prestações escolares.

O art. 52, § 2º, do CDC dispõe que é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Assim, qualquer disposição em contrário será considerada nula.

1.2. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS OU IMÓVEIS POR FINANCIAMENTOS

Nos termos do art. 53 do CDC, nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se **nulas** de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a **perda total** das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

Portanto, conforme previsão do CDC, a cláusula que estabeleça perda total das prestações para benefício do credor, em razão do inadimplemento, é **nula de pleno direito**. Para Almeida (2023), a disposição do CDC proíbe a perda total das prestações pagas em benefício do credor, mas não proíbe a perda de um percentual específico para indenizar o credor de possíveis custos e gastos em função do contrato e até mesmo diante da utilização do bem. Almeida (2023) acrescenta ainda que o STJ em regra tolera o desconto de um percentual que varia de 5% a 30%, citando, por exemplo, o valor de 25% retido no RESP. n. 332.947/MG. Também não é admitido devolução do valor das prestações pagas pelo consumidor na forma de crédito para utilização futura com o credor.

Quanto aos imóveis, existem algumas disposições especiais no tocante a possíveis rescisões de contratos de financiamentos de imóveis, vejamos:

VALORES RETIDOS NA HIPÓTESE DE DISTRATO PROVOCADO PELO ADQUIRENTE DE IMÓVEL

Nas situações em que ocorrer o rompimento do contrato de aquisição de imóveis, por distrato, resilição ou resolução, provocadas pelo adquirente, a retenção de valores já pagos pelo adquirente irá ocorrer de forma diferenciada em caso de incorporação imobiliária e em caso de parcelamento do solo para formação de novos loteamentos ou também no caso de alienação fiduciária. Na hipótese de incorporação imobiliária, a retenção é prevista no art. 67-A da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas

com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I – a integralidade da comissão de corretagem;

II – a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

§ 1º Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo.

§ 2º Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, pelos seguintes valores:

I – quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;

II – cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores;

III – valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die;

IV – demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato.

DIREITO DO CONCURSO



001. (VUNESP/JUIZ ESTADUAL/TJ-AC/2019) Igor adquiriu, por meio de compromisso de venda e compra, a propriedade de uma unidade autônoma futura (apartamento), integrante de um prédio residencial a ser construído pela Rio Branco Incorporação Ltda. (“Rio Branco”). Pela aquisição do apartamento, ajustou-se o valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dos quais R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) correspondiam à comissão de corretagem e R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) correspondiam efetivamente ao preço do apartamento. Passados 12 (doze) meses da assinatura do instrumento particular de compromisso de venda e compra, apesar de Igor estar em dia com o pagamento das parcelas do preço, resolveu desistir do negócio, solicitando à Rio Branco o distrato. Àquela altura, Igor já havia efetuado o pagamento da comissão de corretagem (R\$ 20.000,00) e mais R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) correspondentes ao preço do apartamento. O empreendimento ainda estava em fase de construção, não havendo a expedição do auto de conclusão da obra. A incorporação estava submetida ao regime de afetação, e o instrumento contratual previa cláusula penal dispondo a perda de 50% (cinquenta por cento) das quantias já pagas. Considerando a recente legislação que tratou da matéria, promovendo alterações na Lei n. 4.591/1964 (incorporações imobiliárias), assinale a alternativa correta.

a) Igor terá direito tão somente à devolução de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela aquisição do apartamento, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido a título de correção monetária das parcelas do preço.

b) Não deverá ser restituída a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), paga por Igor a título de comissão de corretagem, e a construtora poderá aplicar a cláusula penal em sua

integralidade (perda de 50% do valor pago, correspondente a R\$ 40.000,00) se comprovar que seu prejuízo é igual ou superior a essa quantia.

c) A cláusula penal é nula de pleno direito, na medida em que não poderia exceder 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título de aquisição do apartamento, razão pela qual o valor a ser restituído será arbitrado judicialmente.

d) Igor terá direito à devolução de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) correspondentes à comissão de corretagem, bem como à devolução de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelo apartamento, ambos atualizados com base no índice contratualmente estabelecido a título de correção monetária das parcelas do preço.



Nos termos do artigo 67-A da Lei n. 4.591/1964, Igor fará jus à restituição da quantia paga, atualizada com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, mas com dedução dos valores da correção de comissão de corretagem e da pena convencional, que pode ser de até 50% dos valores pagos, ressaltando que o empreendimento está sujeito ao regime de afetação.

Portanto, como pagou R\$ 80.000,00 do preço e R\$ 20.000,00 da comissão de corretagem, não receberá os R\$ 20.000,00 da comissão de corretagem e, do valor pago, será descontada a multa (50% de R\$ 80.000,00 = R\$ 40.000,00). Assim, receberá R\$ 40.000,00 atualizados. Vejamos as disposições normativas:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I – a integralidade da comissão de corretagem;

II – a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.

Letra a.

002. (VUNESP/PROCURADOR LEGISLATIVO/CM-SM-ARCANJO/2019) A pena convencional, em caso de desfazimento de contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, para

aquisição de unidade autônoma de condomínio edilício, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto será de até

- a) 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação.
- b) 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação.
- c) 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, quando a incorporação não estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação.
- d) 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, estando ou não a incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação.
- e) 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, estando ou não a incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação.



A alternativa está correta e a sua fundamentação encontra-se no artigo 67-A, parágrafo 5º da Lei n. 4.591/1964, a qual dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado **EXCLUSIVAMENTE COM O INCORPORADOR**, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindose, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo **SEJA ESTABELECIDO ATÉ O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA QUANTIA PAGA.**

Letra a.

No caso de aquisição de imóveis diretamente do loteador, nas situações de parcelamento de solo para formação de novos loteamentos, a retenção de valores é prevista no art. 32-A da Lei n. 6.766/1979, incluído pela Lei n. 13.786/2018:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

- I – os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;
- II – o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;
- III – os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;
- IV – os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;
- V – a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote

Vamos fazer uma tabelinha para facilitar o entendimento:

RETENÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS PELO ADQUIRENTE NA HIPÓTESE DE DISTRATO OU RESOLUÇÃO POR INADIMPLENTO DO ADQUIRENTE	
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	LOTEAMENTO
No caso de distrato ou resolução por inadimplência do adquirente, devem ser restituídos os valores já pagos pelo adquirente, corrigidos, conforme índice do contrato, DESCONTADOS**: 1) a integralidade da comissão de corretagem; 2) a pena convencional*, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. 3) quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel, vencidos no período em que o imóvel esteve disponibilizado ao adquirente; 4) cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores, vencidos no período em que o imóvel esteve disponibilizado ao adquirente; 5) valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die, correspondente período em que adquirente estiver na posse do imóvel; 6) demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato *Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo **Não se aplica para imóvel adquirido por meio de alienação fiduciária *** Possível desfazimento do negócio pelo comprador, com a nomeação de um substituto.	No caso de rescisão por fato atribuível ao adquirente, devem ser restituídos os valores já pagos por este, corrigidos, conforme índice do contrato, DESCONTADOS**: 1) os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador; 2) o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato; 3) os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente; 4) os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão; 5) a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. **Não se aplica para imóvel adquirido por meio de alienação fiduciária

Cabe ressaltar que na hipótese de incorporação imobiliária, mas imóvel adquirido por meio de alienação fiduciária, a restituição de valores ao consumidor adquirente na hipótese de desfazimento do contrato, não seguirá as regras acima dispostas, seguindo as regras de

restituição previstas na lei de alienação fiduciária (Lei n. 9.514/1997), nos termos do art. 67-A, § 14 da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

I – a integralidade da comissão de corretagem; (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

II – a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 1º Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 2º Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, pelos seguintes valores: (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

I – quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel; (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

II – cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores; (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

III – valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die; (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

IV – demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 3º Os débitos do adquirente correspondentes às deduções de que trata o § 2º deste artigo poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 4º Os descontos e as retenções de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindose, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 6º Caso a incorporação não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação de que trata a Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do desfazimento do contrato. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 7º Caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorrido o prazo a que se referem os §§ 5º ou 6º deste artigo, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 (trinta) dias da revenda. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 8º O valor remanescente a ser pago ao adquirente nos termos do § 7º deste artigo deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 9º Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto que o sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja a devida anuência do incorporador e a aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica do comprador substituto. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 10. Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 11. Caberá ao adquirente demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo a que se refere o § 10 deste artigo. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 12. Transcorrido o prazo de 7 (sete) dias a que se refere o § 10 deste artigo sem que tenha sido exercido o direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação imobiliária, conforme disposto no § 2º do art. 32 da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 13. Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir condições diferenciadas das previstas nesta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.786, de 2018)

§ 14. Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com pagamento parcelado, com ou sem garantia real, de promessa de compra e venda ou de cessão e de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizado o leilão no contexto de execução judicial ou de procedimento extrajudicial de execução ou de resolução, a restituição far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução em geral.

Ainda, na hipótese de incorporação imobiliária, é possível o desfazimento do negócio pelo comprador, com a nomeação de um substituto, nos termos do art. 67-A, § 9º da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

§ 9º Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto que o sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde que haja a devida anuência do incorporador e a aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica do comprador substituto.

Também na hipótese de loteamento, mas imóvel adquirido por meio de alienação fiduciária, a restituição de valores ao consumidor adquirente na hipótese de desfazimento do contrato, não seguirá as regras acima dispostas, seguindo as regras de restituição previstas na lei de alienação fiduciária (Lei n. 9.514/1997):

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 14.711, de 2023)

§ 2º-B Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos. (Redação dada pela Lei n. 14.711, de 2023)

§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I – dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais;

II – despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e às custas de intimação e daquelas necessárias à realização do leilão público, compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro; e

§ 4º Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3º deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (Redação dada pela Lei n. 14.711, de 2023)

§ 5º-A Se o produto do leilão não for suficiente para o pagamento integral do montante da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3º deste artigo, o devedor continuará obrigado pelo pagamento do saldo remanescente, que poderá ser cobrado por meio de ação de execução e, se for o caso, excussão das demais garantias da dívida, ressalvada a hipótese de extinção do saldo devedor remanescente prevista no § 4º do art. 26-A desta Lei. (Incluído pela Lei n. 14.711, de 2023)

§ 6º-A Na hipótese de que trata o § 5º, para efeito de cálculo do saldo remanescente de que trata o § 5º-A, será deduzido o valor correspondente ao referencial mínimo para arrematação do valor atualizado da dívida, conforme estabelecido no § 2º deste artigo, incluídos os encargos e as despesas de cobrança. (Incluído pela Lei n. 14.711, de 2023)

Para hipótese de loteamento, não há previsão expressa de desfazimento do negócio pelo comprador, com a nomeação de um substituto.

DIREITO DO CONCURSO

003. (VUNESP/PROCURADOR MUNICIPAL/PREF V PAULISTA/2021) Joaquim celebrou, exclusivamente com o incorporador, contrato para a aquisição de unidade habitacional em condomínio edilício em incorporação sujeita ao patrimônio de afetação. A unidade foi disponibilizada ao adquirente a partir da assinatura do contrato que previu que o pagamento seria efetuado em 180 meses. Após 18 meses de cumprimento, Joaquim percebeu que não mais conseguiria pagar as parcelas e solicitou o distrato. Pode-se corretamente afirmar que

a) Joaquim não fará jus à restituição das quantias pagas, tendo em vista ser o responsável pelo inadimplemento, devendo, assim, suportar todos os prejuízos resultantes do distrato.

b) do valor a ser recebido, será descontado, sem prejuízo de outros descontos previstos em lei, o valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, *pro rata die*.

c) a pena convencional decorrente do distrato poderá ser de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

d) o valor a ser ressarcido a Joaquim deverá ser pago, em parcela única, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do desfazimento do contrato.

e) deverá ser deduzida do valor a ser recebido a metade do valor da comissão de corretagem.



a) Errada. Tratando-se de contrato de aquisição firmado exclusivamente com o incorporador, havendo distrato ou desfazimento em virtude de inadimplemento absoluto por parte do adquirente, **ESSE FARÁ JUS À RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS QUE HOUVER PAGO DIRETAMENTE AO INCORPORADOR**, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, e realizadas as deduções legais cabíveis, conforme art. 67-A, *caput*, da Lei n. 4.591/1964:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas

com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

b) Certa. É a disposição do art. 67-A, § 2º, III, Lei n. 4.591/1964:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

[...] § 2º Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, pelos seguintes valores: [...] III – valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à **0,5% (CINCO DÉCIMOS POR CENTO)** sobre o valor atualizado do contrato, *pro rata die*;

c) Errada. No caso, a incorporação estava submetida ao regime de do patrimônio de afetação, de modo que a pena convencional poderá ser **FIXADA ATÉ O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA QUANTIA PAGA**, consoante a parte final do § 5º do art. 67-A da Lei n. 4.591/1964:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

[...] § 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.

d) Errada. Como se trata de incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação, o prazo legalmente estabelecido para o **RESSARCIMENTO É DE 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O HABITE-SE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE EXPEDIDO PELO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL COMPETENTE**, ex vi do art. 67-A, § 5º, da Lei n. 4.591/1964:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

[...] § 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.

e) Errada. O valor a ser deduzido é o da **INTEGRALIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM**, conforme art. 67-A, I, da Lei n. 4.591/1964:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I – a integralidade da comissão de corretagem;

Letra b.

PRAZOS PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE

Aqui, mais uma vez, quanto ao prazo para restituição dos valores já pagos pelo consumidor adquirente, nos casos desfazimento do contrato de aquisição de imóveis, há necessidade de diferenciar se o desfazimento é em relação à incorporação imobiliária ou parcelamento de solo para formação de novos loteamentos. Para incorporação imobiliária, os prazos são previstos no art. 67-A, § 5º e § 6º da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.

§ 6º Caso a incorporação não esteja submetida ao regime do patrimônio de afetação de que trata a Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado

em parcela única, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do desfazimento do contrato.

Para hipóteses de loteamento, os prazos para restituição são previstos no art. 32-A, § 5º e § 6º da Lei n. 6.766/1979, incluído pela Lei n. 13.786/2018:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

§ 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:

I – em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;

II – em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

Vamos fazer uma tabelinha para facilitar o entendimento:

PRAZOS PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR ADQUIRENTE	
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	LOTEAMENTO
O pagamento da restituição ao adquirente ocorrerá: 1) Caso a incorporação ESTEJA SUBMETIDA AO REGIME DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente, expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a multa seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga; 2) Caso a incorporação NÃO ESTEJA SUBMETIDA AO REGIME DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do desfazimento do contrato; ou 3) Caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorridos os prazos acima, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 (trinta) dias da revenda.	O pagamento da restituição ocorrerá EM ATÉ 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS, no prazo de carência: 1) EM LOTEAMENTOS COM OBRAS EM ANDAMENTO: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras; ou 2) EM LOTEAMENTOS COM OBRAS CONCLUÍDAS: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

004. (INÉDITA/2024) Sobre as alterações trazidas pela Lei n. 13.786/2018, julgue o item:
o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente.



A Lei n. 13.786/2018 inseriu o seguinte dispositivo na Lei n. 4.591/1964:

Art. 67-A, § 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindose, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.

Errada.

DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Para incorporação imobiliária, a previsão do direito de arrependimento ocorre no art. 35-A, VII da Lei n. 4.561/1964, com a previsão do direito de arrependimento já no Quadro-Resumo do contrato, bem como, no art. 67-A, § 10 da Lei n. 4.561/1964, dispondo que nos contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. Assim, os contratos de imóveis em incorporação imobiliária, podem ou não prevê o direito de arrependimento, entretanto, sempre ocorrerá em caso de assinatura da compra e venda em estande de vendas ou fora da sede do incorporador ou estabelecimento comercial:

Art. 35-A. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária serão iniciados por quadro-resumo, que deverá conter:

VIII – as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

§ 10. Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de

7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.

Para os loteamentos, a previsão do direito de arrependimento ocorre no art. 26-A, VII da Lei n. 6.766/1979, com a previsão do direito de arrependimento já no Quadro-Resumo do contrato de aquisição do imóvel. Nas situações de loteamento, o direito de arrependimento poderá ocorrer, ou não, a depender da previsão expressa em contrato e, também, no Quadro Resumo, mas sempre ocorrerá em caso de assinatura da compra e venda em estande de vendas ou fora da sede do loteador ou estabelecimento comercial:

Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei:

VII – as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento comercial;

Mais uma vez, para facilitar o entendimento, vamos fazer uma tabelinha resumindo a previsão do Quadro-Resumo:

DIREITO DE ARREPENDIMENTO	
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	LOTEAMENTO
É FACULTATIVA a ocorrência do direito de arrependimento que DEPENDE DE PREVISÃO EXPRESSA no Quadro-Resumo e, também, no contrato, entretanto, SEMPRE OCORRERÁ em caso de assinatura da compra e venda em ESTANDE DE VENDAS ou FORA DA SEDE DO INCORPORADOR OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL .	É FACULTATIVA a ocorrência do direito de arrependimento que DEPENDE DE PREVISÃO EXPRESSA no Quadro-Resumo e, também, no contrato, entretanto, SEMPRE OCORRERÁ em caso de assinatura da compra e venda em ESTANDE DE VENDAS ou FORA DA SEDE DO INCORPORADOR OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL .

MULTA POR RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR

Embora já citado na aula, tendo em vista a importância do assunto e o alto potencial de cobrança em provas de concurso, há necessidade de abertura de um tópico específico para o assunto.

Uma das principais inovações da Lei do Distrato é a estipulação de limites para multas aplicáveis em caso de desfazimento do negócio por culpa do consumidor/adquirente.

Com a publicação da lei do distrato, será cobrado, na incorporação imobiliária, **de até 25% (vinte e cinco por cento)** dos valores pagos nos empreendimentos **“COMUNS”** e **de até 50% (cinquenta por cento)** naqueles empreendimentos sob o **REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO** (artigo 67-A da Lei n. 4.591/1964). Vejamos tal previsão legal:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por **INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DE OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE**, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I – a integralidade da comissão de corretagem;

II – a **PENA CONVENCIONAL**, que **NÃO PODERÁ EXCEDER A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA QUANTIA PAGA**.

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao **REGIME DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO**, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindose, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida **ATÉ O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA QUANTIA PAGA**.

DIREITO DO CONCURSO

005. (INÉDITA/2024) Acerca das alterações trazidas pela Lei n. 13.786/2018, no caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, a pena convencional não poderá exceder:

- a) 10% da quantia paga.
- b) 15% da quantia paga.
- c) 20% da quantia paga.
- d) 25% da quantia paga.
- e) 30% da quantia paga.



Conforme art. 67-A, II da Lei n. 4591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I – a integralidade da comissão de corretagem;

II – a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga

Letra d.

Cabe ressaltar que, atualmente, em face dos benefícios do regime especial de tributação, conforme estudado na instituição do patrimônio de afetação, é raro um empreendimento ser incorporado sem averbação do patrimônio de afetação, em função dos benefícios oferecidos.

DIREITO DO CONCURSO

- 006.** (VUNESP/INSPETOR FISCAL DE RENDAS/PREF-GRU/2019) Caio adquiriu um apartamento diretamente do incorporador, referente a uma incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação. Entretanto, decidiu desfazer o negócio. É correto afirmar que Caio:
- a) tem direito a receber a integralidade do valor pago.
 - b) se previsto no contrato, pagará pena convencional de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.
 - c) se previsto no contrato, pagará pena convencional não superior a 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.
 - d) tem direito a receber a integralidade do valor pago, deduzidos os valores decorrentes das despesas do contrato e comissão de corretagem.
 - e) tem direito a receber 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, deduzidos os valores decorrentes das despesas do contrato e comissão de corretagem.



A questão deve ser resolvida conforme o art. 67-A da Lei n. 4.591/1965, introduzido pela lei n. 13.786/2018:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I – a integralidade da comissão de corretagem;

II – a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.

Nos termos do artigo 67-A da Lei n. 4.591/1964, Caio fará jus à restituição da quantia paga, atualizada com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, mas com dedução dos valores da correção de comissão de corretagem e da pena convencional, que pode ser de até 50% dos valores pagos, ressaltando que o empreendimento está sujeito ao regime de afetação.

Letra c.

Agora veja uma diferença bem sutil que vai modificar o valor da multa (pena convencional estabelecida).

DIREITO DO CONCURSO

007. (VUNESP/PROCURADOR-PREF F.CO MORATO/2019) José comprou uma unidade de um apartamento em um condomínio, não submetido ao regime do patrimônio de afetação, diretamente com o incorporador. Entretanto, perdeu o emprego e não mais podia pagar as prestações contratualmente ajustadas. Postulou o distrato com a incorporadora. Nessa caso, pode-se corretamente afirmar que

- a) José poderá não receber nada do que foi pago, desde que tal previsão constasse expressamente do contrato.
- b) poderá incidir pena convencional de até 25%.
- c) a comissão de corretagem deve ser restituída a José.
- d) a incorporadora somente poderá exigir a pena convencional se comprovar o prejuízo.
- e) poderão ser deduzidos os valores correspondentes à fruição do imóvel, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die.



Errada. Consoante a disposição prevista no artigo 67-A, *caput*, da Lei n. 4.591/1964, na hipótese de desfazimento do contrato, José fará jus a parte do valor que foi pago, deduzidas algumas despesas, vejamos:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

Desse modo, é incorreta a retenção de todos os valores por parte da incorporadora imobiliária. Certa. Trata-se da exata previsão contida no artigo 67-A, inciso II, da referida lei, *in verbis*:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (...) II – a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

Errada. Distintamente do afirmado na alternativa, a comissão de corretagem também será deduzida do valor que José receber, consoante a disposição prevista no artigo 67-A, inciso I, a saber:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: I – a integralidade da comissão de corretagem;

Errada. Não é necessário que a incorporadora comprove o prejuízo para exigir a pena convencional, vide artigo 67-A, § 1º da Lei n. 4.591/1964, observe:

Art. 67-A. § 1º Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo.

Errada. Poderão ser deduzidos os valores correspondentes à fruição do imóvel, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor atualizado do contrato, nos termos do artigo 67-A, § 2º:

Art. 67-A. § 2º Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, pelos seguintes valores: (...) III – valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die;

Letra b.

Quanto à compra e venda de lotes no regime de parcelamento, a Lei do Distrato estabeleceu um limite diferente: a multa que pode ser cobrada pelo loteador é **de até 10% (dez por cento)**, incidente, porém, sobre o **valor atualizado do contrato**, e não sobre o total pago pelo comprador. Assim, na aquisição de lotes, a multa cobrada, apesar de possuir um limite menor, terá como base de cálculo o valor atualizado do imóvel e, não, simplesmente, o que foi pago até então, o que poderá resultar, em alguns casos, em perda integral dos valores pagos. Vejamos a previsão legal no art. 32-A da Lei n. 6.766/1979:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com

base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

II – o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, **LIMITADO A UM DESCONTO DE 10% (DEZ POR CENTO)** do valor atualizado do contrato;

DIREITO DO CONCURSO

008. (INÉDITA/2024) Com vistas à Lei n. 13.786/2018, em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens, EXCETO:

a) os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador.

b) o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado do contrato.

c) os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente.

d) os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão.

e) a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.



A questão deve ser resolvida à luz do art. 32-A da Lei n. 6.766/1979, que foi incluído por meio da lei n. 13.786/2018:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I – os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II – o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

III – os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV – os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V – a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

§ 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:

I – em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;

II – em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

§ 2º Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 3º O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997.

Certa. Conforme art. 32 A, I:

os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador

Errada. Conforme art. 32 A, II:

o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um **desconto de 10% (dez por cento)** do valor atualizado do contrato;

Certa. Conforme art. 32 A, III:

os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente.

Certa. Conforme art. 32 A, IV:

os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

Certa. Conforme art. 32 A, V:

a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

Letra b.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA E MULTA POR RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO INCORPORADOR

A Lei do Distrato estabeleceu o prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão das obras e entrega das unidades aos compradores. Se porventura esse prazo não for obedecido, a lei também estabeleceu multa por atraso na entrega das unidades caso ultrapassado tal prazo. Assim, será devida, pela incorporadora ao comprador, indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente já pago para cada mês de atraso, *pro rata die*, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato (artigo 43-A, § 2º, da Lei n. 4.591/1964). Vejamos essa previsão legal:

Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente

§ 2º Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, **INDENIZAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO)** do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, *pro rata die*, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato.

DIREITO DO CONCURSO



009. (INÉDITA/2024) Sobre as alterações trazidas pela Lei n. 13.786/2018, julgue o item: A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.



A Lei n. 13.786/2018 inseriu o seguinte dispositivo na Lei n. 4.591/1964:

Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador.

Certa.

Além da multa, a lei do distrato também passou a facultar ao comprador a resolução do contrato por culpa da incorporadora caso desrespeitado o prazo de tolerância para a entrega das unidades (artigo 43-A, § 1º, da Lei n. 4.591/1964).

Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente

§ 1º Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da **DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DE TODOS OS VALORES PAGOS E DA MULTA ESTABELECID**A, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do § 8º do art. 67-A desta Lei.

Desta forma, se a incorporadora exceder o prazo de entrega das unidades ao comprador, faculta-se ao comprador a resolução do contrato com direito à devolução da **INTEGRALIDADE DE TODOS OS VALORES PAGOS E DA MULTA ESTABELECID**A – de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos nos empreendimentos “COMUNS” e de até 50% (cinquenta por cento) naqueles empreendimentos sob o **REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO**.

DIREITO DO CONCURSO



010. (VUNESP/JUIZ ESTADUAL/TJ RO/2019) José celebrou um contrato, diretamente com o incorporador, para aquisição de uma unidade autônoma em um condomínio edilício submetido ao regime do patrimônio de afetação. No contrato constou que, em caso de desfazimento do contrato, o adquirente estaria sujeito a: i) pena convencional de 50% das quantias pagas, sem necessidade de prova do prejuízo; ii) dedução do valor da totalidade da comissão de corretagem; iii) pagamento do valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die, em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária. Pode-se afirmar corretamente que são válidos e de acordo com a legislação:

- a) os itens “i”, “ii” e “iii”.
- b) apenas os itens “ii” e “iii”.
- c) apenas os itens “i” e “iii”.
- d) apenas o item “iii”.
- e) apenas o item “ii”.



A questão deve ser resolvida conforme a Lei n. 4.591/1964, em seu artigo 67-A, VI, incluído pela Lei n. 13.786/2016, cujas afirmações estão devidamente destacadas abaixo:

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I – A INTEGRALIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM;

II – a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

§ 1º Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo.

§ 2º Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, pelos seguintes valores:

I – quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;

II – cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores;

III – VALOR CORRESPONDENTE À FRUIÇÃO DO IMÓVEL, EQUIVALENTE À 0,5% (CINCO DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, PRO RATA DIE;

IV – demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato.

§ 3º Os débitos do adquirente correspondentes às deduções de que trata o § 2º deste artigo poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída.

§ 4º Os descontos e as retenções de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel.

§ 5º Quando a incorporação estiver submetida ao **REGIME DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO**, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindose, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja **ESTABELECIDA ATÉ O LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA QUANTIA PAGA.**

Letra a.

011. (INÉDITA/2024) Com vistas à Lei n. 13.786/2018, não há previsão legal de indenização por fato imputado à incorporadora.



Além da multa, a lei do distrato também passou a facultar ao comprador a resolução do contrato por culpa da incorporadora caso desrespeitado o prazo de tolerância para a entrega das unidades (artigo 43-A, § 1º, da Lei n. 4.591/1964).

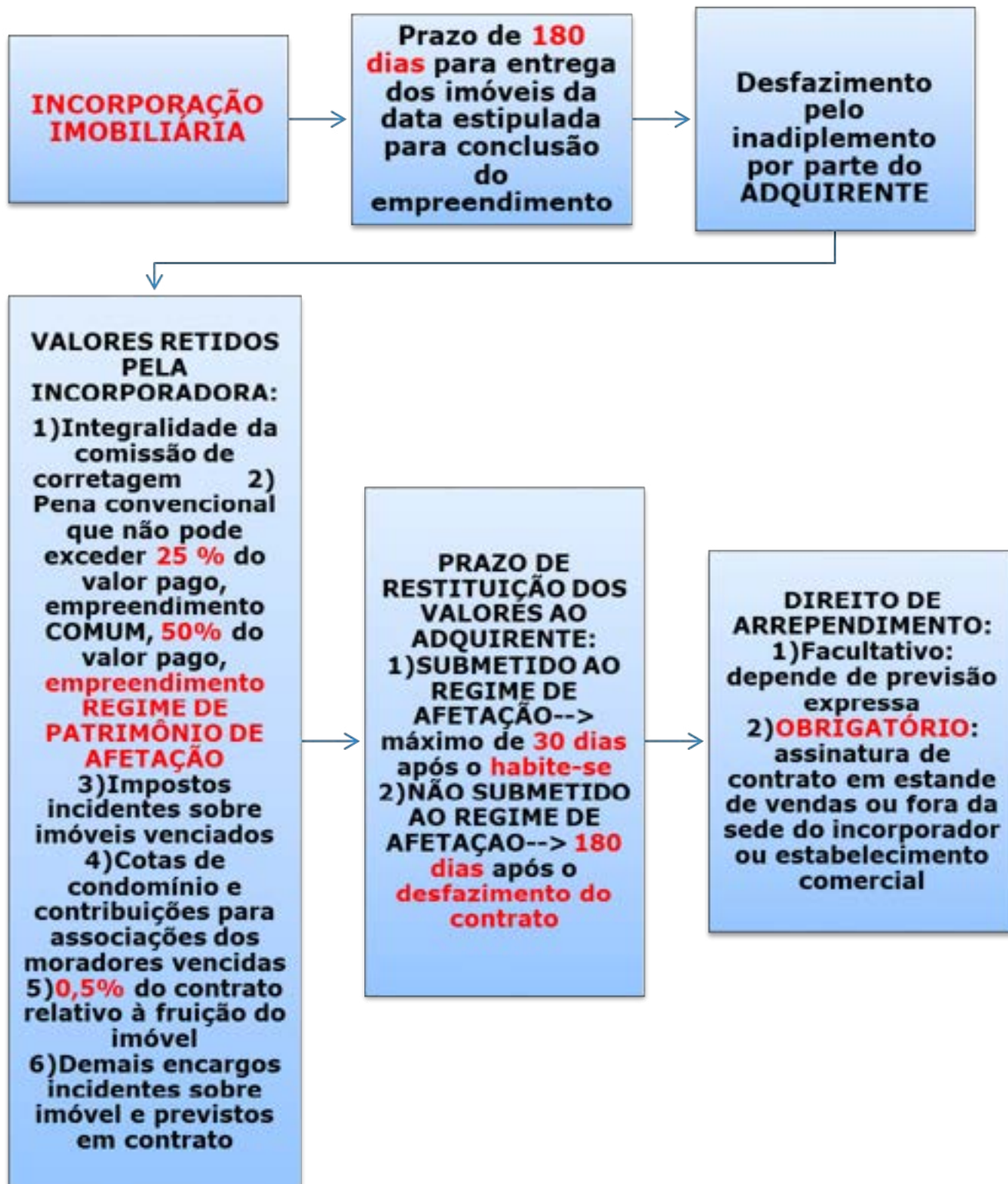
Art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente

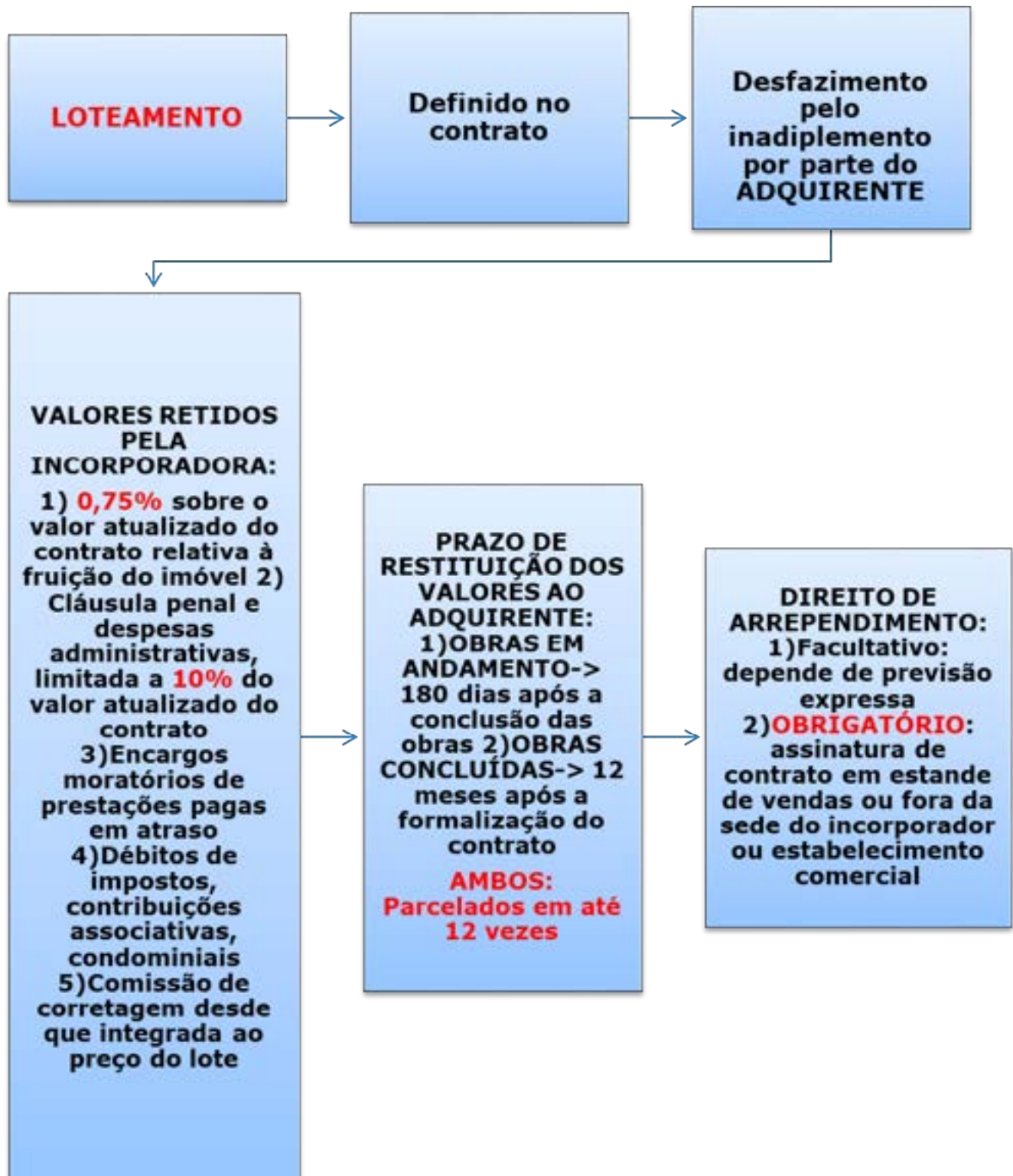
pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente

§ 1º Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato, sem prejuízo da **DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DE TODOS OS VALORES PAGOS E DA MULTA ESTABELECID**A, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do § 8º do art. 67-A desta Lei.

Desta forma, se a incorporada exceder o prazo de entrega das unidades ao comprador, faculta-se ao comprador a resolução do contrato com direito à devolução da **INTEGRALIDADE DE TODOS OS VALORES PAGOS E DA MULTA ESTABELECID**A – de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos nos empreendimentos “**COMUNS**” e de até 50% (cinquenta por cento) naqueles empreendimentos sob o **REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO**.
Errada.

Vamos resumir as disposições estudadas com a lei do distrato:





1.3. CONTRATO DE CONSÓRCIO

O art. 53, § 2º, da Lei n. 8.078/1990 dispõe que, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

A entidade que administra o consórcio é remunerada por uma taxa de administração, cujo percentual foi entendido pelo STJ que as administradoras de consórcio possuem total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, conforme Lei n. 8.177/1991 (REsp. 796.842/RS). Inclusive o STJ editou a súmula 538:

JURISPRUDÊNCIA

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Ainda, cabe à administradora do consórcio provar possíveis prejuízos decorrentes da desistência ou do inadimplemento do consorciado para legitimar o desconto no valor a ser restituído ao consumidor. Por fim, quanto ao prazo para a restituição do valor pago nos contratos de consórcio, entende o STJ que o prazo é de até 30 dias contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (REsp 1.119.300/RS).

2. SUPERENDIVIDAMENTO

Diante de um cenário de milhões de brasileiros inadimplentes, para melhorar esse cenário e prevenir o aumento de pessoas endividadas, foi aprovada a Lei n. 14.871/2021, chamada de Lei do Superendividamento, alterando o CDC, com impactos sobre os consumidores e instituições financeiras, principalmente com adequação de contratos e termos de adesão.

As novas disposições estabelecem procedimentos para renegociação e repactuação de dívidas, priorizando a conciliação e mediação em face de litigiosos judiciais.

2.1. CONCEITO DE SUPERENDIVIDAMENTO

Superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação, introduzida no CDC pela Lei n. 14.871/2021:

Art. 54-A

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

DIRETO DO CONCURSO

012. (IADES/GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL/SEPLAD-DF/DIREITO E LEGISLAÇÃO/2023/ADAPTADA) Quanto ao superendividamento previsto na Lei n. 8.078/1990, que dispõe acerca da proteção do consumidor e dá outras providências, julgue a afirmativa:

O conceito de superendividamento engloba quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.



Nos termos do CDC:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vencidas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

Certa.

Sobre a abrangência de aplicação da nova lei do Superendividamento:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

DIRETO DO CONCURSO

013. (IADES/GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL/SEPLAD-DF/DIREITO E LEGISLAÇÃO/2023/ADAPTADA) Quanto ao superendividamento previsto na Lei

n. 8.078/1990, que dispõe acerca da proteção do consumidor e dá outras providências, julgue a afirmativa:

As dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé estão abarcadas pela noção de superendividamento no Código de Defesa do Consumidor.



Nos termos do CDC: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor § 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Errada.

A partir da leitura das disposições acima, resumidamente, pode ser extraído que a Lei do Superendividamento se aplica:

- a pessoas naturais (não jurídicas);
- a pessoas que contraíam suas dívidas de boa-fé (sem fraudes);
- às dívidas de consumo (contas de água, luz, boletos e carnês etc.), e não às dívidas relacionadas a impostos ou à aquisição de bens de luxo;
- a pessoas que, em decorrência do pagamento da dívida, podem ter seu mínimo existencial comprometido.

Ainda existem algumas disposições específicas sobre a lei de endividamento:

Dívidas abrangidas	As dívidas abrangidas pelo superendividamento englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada .
Dívidas excluídas	Não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé , sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor .

Obrigatoriedade de informações que o fornecedor ou intermediário devem informar o consumidor quando ocorrer o fornecimento de crédito e na venda a prazo	No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III – acréscimos legalmente previstos; IV – número e periodicidade das prestações; V – soma total a pagar, com e sem financiamento No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias citadas acima, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre: I – o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem; II – a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento; III – o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias; IV – o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor V – o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito A oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo, ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
Vedações	É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: II – indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor; III – ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo; IV – assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio; V – condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais.
Obrigações do fornecedor na oferta de crédito	Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I – informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes; II – avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; III – informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Vedações para o fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito	É vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I – realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação; II – recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato; III – impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.
Empréstimo com consignação em folha de pagamento	Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável.
Empréstimo por meio de contrato de adesão	Nos contratos de adesão , o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, todas informações que o fornecedor ou intermediário devem informar o consumidor quando ocorrer o fornecimento de crédito e na venda a prazo, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato, após a sua conclusão

Ainda cabe ressaltar a lei do superendividamento foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual trouxe algumas disposições importantes:

Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor

pessoa natural equivalente a R\$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto n. 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I – as parcelas das dívidas:

- a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;
- b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;
- c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;
- d) decorrentes de operações de crédito rural;
- e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
- f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei n. 8.078, de 1990;
- g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;
- h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e
- i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II – os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III – os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas

2.2. IMPLICAÇÕES DECORRENTES DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO

O consumidor em situação de superendividamento inicialmente pode buscar auxílio da Justiça ou de órgãos de defesa do consumidor. Após reunir documentos que comprovem sua situação financeira, o consumidor pode formular um requerimento que manifeste sua vontade de repactuar suas dívidas por meio de uma audiência com seus credores e fornecedores, nos termos do art. 104-A do CDC:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

A justiça, a partir desse requerimento, irá instaurar processo de repactuação de dívidas, convocando as partes para uma audiência conciliatória a ser presidida por magistrado ou profissional de conciliação, que também pode ser realizada pelos PROCONs se houver estrutura.

No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A do CDC, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

DIREITO DO CONCURSO

014. (FGV/NACIONAL UNIFICADO/OAB/XXXVII EXAME/2023) No instrumento de oferta de crédito pessoal em favor do microempreendedor individual Eugênio Barros, dentre outras informações, constou o montante dos juros de mora e a taxa efetiva anual dos juros. Ao indagar o intermediário sobre a omissão da taxa efetiva mensal de juros, do Custo Efetivo Total da operação (CET) e do prazo de validade da oferta, o microempreendedor recebeu as seguintes explicações:

- i) a taxa efetiva mensal de juros estava indicada em documento apartado, apresentado ao interessado no ato;
- ii) o CET deveria ser consultado no aplicativo da instituição financeira ofertante, através do uso da fórmula fornecida no próprio aplicativo;
- iii) a oferta era válida apenas no dia de hoje, sem qualquer documento comprobatório que amparasse a informação.

Considerando as explicações do intermediário em cotejo com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto às informações prévias no fornecimento de serviços que envolva outorga de crédito, assinale a afirmativa correta.

- a) Todas as explicações prestadas estão corretas e em conformidade com as prescrições do CDC, não havendo necessidade de comprovação do prazo de oferta caso o beneficiário seja pessoa jurídica, como o microempreendedor individual.
- b) A única explicação equivocada prestada é em relação à taxa efetiva mensal de juros, que deve ser necessariamente indicada no instrumento da oferta, e não em documento apartado.
- c) Todas as explicações prestadas são equivocados e violam as prescrições do CDC, eis que a taxa efetiva mensal de juros e o CET devem ser indicados no instrumento da oferta e essa deve ser de, no mínimo, 7 (sete) dias.
- d) São equivocados os esclarecimentos prestados quanto ao CET, pois ele deve constar do instrumento da oferta ou em documento apartado e ser de fácil acesso ao consumidor; quanto ao prazo de validade da oferta, ele deve ser de, no mínimo, 2 (dois) dias.



Errada. Além disso, sobre a necessidade de comprovação do prazo, e quaisquer informações indicadas no *caput* (vide alternativa d), temos expressamente no CDC a seguinte determinação:

art. 54-B. (...) III – o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias;

§ 1º As informações referidas no art. 52 deste Código e no *caput* deste artigo devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor. Não há qualquer ressalva quanto a pessoa jurídica, como o microempreendedor individual.

Errada. Ao contrário, é a única informação correta, dado que é possível que tal informação conste em documento apartado.

Art. 54-B. (...) II – a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento

§ 1º As informações referidas no art. 52 deste Código e no *caput* deste artigo devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor.

c) Errada. Como vimos acima, há informações corretas, podendo alguns dos dados apresentados constar de instrumento apartado, e quanto ao prazo, o CDC traz que é de no mínimo 2 dias. Veja a seguir.

d) Certa. É o que se extrai do Art. 54-B do CDC, que traz as informações necessárias no momento da oferta, e inclui o custo efetivo total e o prazo de validade da oferta de no mínimo 2 dias:

Art. 54-B. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no art. 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre: I – o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem; II – a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento; III – o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias; IV – o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor; V – o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do § 2º do art. 52 deste Código e da regulamentação em vigor.

§ 1º As informações referidas no art. 52 deste Código e no caput deste artigo devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor.

§ 2º Para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no art. 37 deste Código, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo, ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

Letra d.

Resumidamente, a conciliação do devedor nas hipóteses de superendividamento ocorre da seguinte forma:

Procedimento	1) Após reunir documentos que comprovem sua situação financeira, o consumidor pode formular um requerimento que manifeste sua vontade de repactuar suas dívidas por meio de uma audiência com seus credores e fornecedores. 2) A justiça, a partir desse requerimento, irá instaurar processo de repactuação de dívidas, convocando as partes para uma audiência conciliatória a ser presidida por magistrado ou profissional de conciliação, que também pode ser realizada pelos PROCONs, se houver estrutura. 3) No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
----------------------------	--

Plano de Quitação	O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido , corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A do CDC, em, no máximo, 5 (cinco) anos , sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias , contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.
--------------------------	--

3. LEI DO CADASTRO POSITIVO (LEI N. 12.414/2011 E LC N. 166/2019)

A Lei Ordinária n. 12.414/2011 dispõe sobre a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito. O modelo original de histórico proposto pela referida lei tomava por base consultas ao cadastro negativo de consumidores, contendo registros de dívidas não pagas, como débitos inseridos por credores, protesto em serventias notariais, cheques sem fundo, cheques sustados etc. O modelo era compreendido como restrito isso porque o consumidor era visto como inadimplente ou era visto sem qualquer informação de inadimplência.

Ocorre que em 2019, essa lei ordinária foi alterada pela Lei Complementar n. 166 n. 2019, que inseriu o chamado cadastro positivo, ampliando o modelo antigo de crédito para um histórico contendo informações de adimplemento, para avaliação do mal pagador e também do bom pagador, para permitir uma análise de risco mais precisa no momento de concessão de um crédito.

O ponto interessante sobre o novo modelo é a dispensa de autorização do consumidor para que suas informações façam parte do cadastro, sendo que as instituições financeiras e bancárias podem disponibilizar informações sobre o adimplemento de créditos por parte dos consumidores para os bancos de dados em questão, permitindo a expansão do cadastro de 20 milhões para 120 milhões após a publicação da lei complementar em questão.

Os principais objetivos da criação do chamado cadastro positivo de crédito são expandir o acesso ao crédito por população sem conta bancária, diminuição de possíveis riscos de empréstimos, com consequente redução de taxas de juros, aumento da concorrência para concessão de crédito e injeção de mais dinheiro para circular no país. A lei traz alguns conceitos, vejamos:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – banco de dados: conjunto de dados relativo a pessoa natural ou jurídica armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro

II – gestor: pessoa jurídica que atenda aos requisitos mínimos de funcionamento previstos nesta Lei e em regulamentação complementar, responsável pela administração de banco de dados,

bem como pela coleta, pelo armazenamento, pela análise e pelo acesso de terceiros aos dados armazenados;

III – cadastrado: pessoa natural ou jurídica cujas informações tenham sido incluídas em banco de dados

IV – fonte: pessoa natural ou jurídica que conceda crédito, administre operações de autofinanciamento ou realize venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que lhe impliquem risco financeiro, inclusive as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os prestadores de serviços continuados de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações e assemelhados;

VII – histórico de crédito: conjunto de dados financeiros e de pagamentos, relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural ou jurídica.

Cabe ressaltar que a legislação prevê inclusive que diferentes bancos de dados podem conversar entre si compartilhando informações cadastrais e de adimplemento:

Art. 4º O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a: (Redação dada pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

I – abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas; (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

II – fazer anotações no cadastro de que trata o inciso I do caput deste artigo; (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

III – compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas com outros bancos de dados; e (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

IV – disponibilizar a consulentes: (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas; e (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado. (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

§ 4º A comunicação ao cadastrado deve:

I – ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado; (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

II – ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes; e (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

III – informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados. (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

§ 5º Fica dispensada a comunicação de que trata o § 4º deste artigo caso o cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados. (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

§ 6º Para o envio da comunicação de que trata o § 4º deste artigo, devem ser utilizados os dados pessoais, como endereço residencial, comercial, eletrônico, fornecidos pelo cadastrado à fonte. (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

§ 7º As informações do cadastrado somente poderão ser disponibilizadas a consulentes 60 (sessenta) dias após a abertura do cadastro, observado o disposto no § 8º deste artigo e no art. 15 desta Lei. (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019) (Vigência)

§ 8º É obrigação do gestor manter procedimentos adequados para comprovar a autenticidade e a validade da autorização de que trata a alínea b do inciso IV do caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar n. 166, de 2019)

DIREITO DO CONCURSO



015. (FGV/CONSULTOR LEGISLATIVO-SEN/ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO/DIREITO ECONÔMICO E REGULAÇÃO, DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR/2022) Além das disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores, a Lei n. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), disciplina a formação e a consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito.

Em relação às prerrogativas e vedações ao gestor responsável pela administração de banco de dados e às fontes, assinale a afirmativa correta.

- a) A abertura de cadastro do consumidor pelo gestor requer autorização prévia do potencial cadastrado mediante consentimento informado por meio de assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada.
- b) Após a abertura do cadastro, a anotação de informação em banco de dados pelo seu gestor independe de autorização e de comunicação ao consumidor cadastrado.
- c) As fontes, mediante autorização prévia do potencial cadastrado, ficam autorizadas, nas condições estabelecidas nesta Lei, a fornecer aos bancos de dados as informações necessárias à formação do histórico de crédito.
- d) A comunicação ao cadastrado por parte do gestor, diretamente ou por intermédio de fontes, deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado.
- e) A autorização do consumidor concedida a uma fonte ou a um gestor, ainda que para fornecimento de informações a banco de dados específico, aproveita a todos os demais, vedada a inclusão de cláusula que restrinja os bancos de dados ter acesso às informações.



a) Errada. Esta assertiva foi baseada no art. 4º da Lei n. 12.414/2011, contudo a redação do dispositivo foi alterada pela Lei Complementar n. 166/2019.

Art. 4º O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a: (Redação dada pela Lei Complementar n. 166, de 2019)

- I – abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas;
- II – fazer anotações no cadastro de que trata o inciso I do caput deste artigo;
- III – compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas com outros bancos de dados; e
- IV – disponibilizar a consulentes: a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas; e b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado. [...]

b) Errada. Esta assertiva foi baseada no § 1º do art. 4º da Lei n. 12.414/2011, contudo a redação do dispositivo foi revogada pela Lei Complementar n. 166/2019.

c) Errada. Esta assertiva foi baseada no § 2º do art. 4º da Lei n. 12.414/2011, contudo a redação do dispositivo foi revogada pela Lei Complementar n. 166/2019.

d) Certa. Exatamente o que dispõe os incisos I e II do § 4º do art. 4º da Lei n. 12.414/2011:

Art. 4º § 4º A comunicação ao cadastrado deve:

- I – ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado;
- II – ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes; e
- III – informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro no banco de dados.

e) Errada. Esta assertiva foi baseada no § 3º do art. 4º da Lei n. 12.414/2011, contudo a redação do dispositivo foi vetada pelo Presidente da República (mensagem n. 188/2011), conforme fundamentação que segue abaixo:

Razão do veto: “O dispositivo é contraditório com o art. 9º do próprio projeto, que possui norma mais protetiva à privacidade do cadastrado por exigir autorização expressa para o compartilhamento de informações entre os bancos de dados.”

Letra d.

Por fim, houve a edição do Decreto n. 9.936/2019 para disciplinar a formação e a consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito. Conforme o Decreto em questão, o histórico de crédito do cadastrado é composto pelo conjunto de dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento realizadas por pessoa natural ou jurídica:

Art. 3º O histórico de crédito do cadastrado é composto pelo conjunto de dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento realizadas por pessoa natural ou jurídica.

Art. 4º Para fins do disposto neste Decreto, o conjunto de dados financeiros e de pagamentos é composto por:

- I – data da concessão do crédito ou da assunção da obrigação de pagamento;
- II – valor do crédito concedido ou da obrigação de pagamento assumida;
- III – valores devidos das prestações ou das obrigações, com indicação das datas de vencimento e de pagamento; e
- IV – valores pagos, integral ou parcialmente, das prestações ou obrigações, com indicação das datas de pagamento.

Art. 5º Os bancos de dados apresentarão, para fins de composição do histórico de crédito, informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, que sejam necessárias para a avaliação da situação econômico-financeira do cadastrado e da composição de sua nota de crédito.

Art. 6º O gestor de banco de dados deverá disponibilizar ao cadastrado, por meio físico e eletrônico, acesso ao sistema de registro e acompanhamento de solicitação de correção de erro nas informações relativas ao histórico de crédito do cadastrado.

4. LEI DOS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (LEI N. 9.656/1998)

A Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo que a relação, entre os consumidores e as empresas que oferecem serviços de assistência à saúde, está coberta pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a Lei n. 9.656/1998 prevê, em seu art. 35-G, que o CDC se aplica subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde.

Quanto à temática, o CDC é uma lei geral que se aplica a toda relação de consumo, enquanto a Lei n. 9.656/1998 é uma lei especial com disposições sobre planos e seguros privados de assistência à saúde. Em face do exposto, admite-se a aplicação cumulativa e complementar da Lei n. 9.656/1998 e do CDC quanto aos planos de saúde. Ao ser apreciado pelo STJ, o tribunal publicou a Súmula n. 608 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Cabe esclarecer que as entidades de autogestão não buscam o lucro, mas oferecem planos de saúde para sistemas fechados, com associados específicos, não configurando relação de consumo. Portanto, os consumidores de planos de saúde têm direito ao reconhecimento de direitos previstos tanto no CDC quanto na Lei n. 9.656/1998.

Quanto à temática de saúde, existem alguns assuntos que são recorrentes em prova, conforme abaixo consolidados:

TEMÁTICA	DESCRIÇÃO
Responsabilidade por tratamento de saúde	Compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Repercussão Geral – Tema 793) (Info 941)
Fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela ANVISA	1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei n. 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. STF. Plenário. RE 657718/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/5/2019 (Repercussão Geral – Tema 500) (Info 941) No julgamento do AREsp 1.964.268, o STJ decidiu, por unanimidade, que: 1) uma operadora de plano de saúde deve custear tratamento com medicamento prescrito pelo médico para uso off-label (ou seja, fora das previsões da bula) ou de uso domiciliar. 2) se o medicamento tem registro na Anvisa, a recusa da operadora é abusiva, mesmo que ele tenha sido indicado pelo médico para uso off-label ou para tratamento em caráter experimental. A lei n. 14.454/2022, ao alterar a lei dos planos de saúde para dispor sobre a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados no rol da ANS, definiu que essa lista constitui apenas uma referência básica para os planos. Portanto, há necessidade de registro junto à ANVISA.

TEMÁTICA	DESCRIÇÃO
ROL de cobertura da ANS	4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo – devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas – tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do rol mínimo; e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei n. 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. 13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. Ocorre que, depois de uma grande mobilização popular, o Congresso Nacional editou a Lei n. 14.454/2022, que buscou superar o entendimento firmado pelo STJ. A Lei n. 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998), incluindo o § 12, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS: Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Vale ressaltar, contudo, que, para o plano de saúde ser compelido a custear, é necessário que esteja comprovada a eficácia do tratamento ou procedimento, nos termos do § 13, também inserido:

TEMÁTICA	DESCRIÇÃO
	§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. A Lei n. 14.454/2022 entrou em vigor no dia 22/09/2022.

DIREITO DO CONCURSO

016. (FEPESE/MÉDICO/PREF B. CAMBORIÚ/AUDITOR/2023) Assinale a alternativa correta levando em consideração a Lei n. 9.656/1998 (alterada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001 e pela Lei n. 14.454/2022), que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

- a) Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde podem isentar-se de satisfazer certos requisitos da ANS, como a especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à saúde.
- b) Constitui-se no plano-referência de assistência à saúde a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de apartamento e centro de terapia intensiva, quando necessária a internação hospitalar.
- c) Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol, a cobertura não deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, ainda que exista comprovação da eficácia, baseada em evidências científicas.
- d) O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei, e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
- e) Não fazem parte da cobertura os tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.



a) Errada. Nos termos da Lei n. 9656/1998:

Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: VII – especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à saúde.

b) Errada. Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

c) Errada. Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei n. 14.454, de 2022) I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei n. 14.454, de 2022)

d) Certa. Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

(Incluído dada pela Lei n. 14.454, de 2022)

e) Errada. Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

II – quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei n. 12.880, de 2013) (Vigência)

Letra d.

5. APLICAÇÃO DO CDC AOS SERVIÇOS PÚBLICOS (LEI N. 13.460/2017)

Inicialmente sobre os serviços públicos, o CDC traz a seguinte previsão:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ainda, a definição de serviço encontra-se no art. 3º, § 2º do CDC:

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A partir da leitura acima, depreende-se que somente os serviços remunerados estariam no âmbito de aplicação do CDC.

Avançando, os chamados serviços públicos gratuitos, ou seja, que não exigem contraprestação por parte do consumidor, não caracteriza uma relação de consumo, citando o caso dos serviços indivisíveis de fruição coletiva, remunerados por meio de tributos, como taxas, por exemplo. Assim, configura-se uma relação tributária e não uma relação de consumo, afastando a aplicação do CDC.

Por outro lado, os serviços públicos prestados por meio de uma relação contratual, citando os exemplos de energia elétrica, abastecimento de águas, gás, transporte público caracterizam uma relação de consumo, com aplicação do CDC.

Ainda, é importante diferenciar a figura do usuário do serviço público e do consumidor, principalmente após a publicação da Lei n. 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, que inclusive traz a definição de usuário e de serviço público:

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – usuário – pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público;

II – serviço público – atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública;

III – administração pública – órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública;

IV – agente público – quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração; e

V – manifestações – reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços.

Parágrafo único. O acesso do usuário a informações será regido pelos termos da Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Portanto, mesmo com a publicação da Lei n. 13.460/2017, pode ser inferido que a aplicação do CDC aos usuários do serviço público deve ser aplicada subsidiariamente somente diante da falta de regulamentação específica para o caso.

DIREITO DO CONCURSO

017. (CEBRASPE/CESPE/PROCURADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/2024) À luz da Lei n. 13.460/2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, assinale a opção correta.

a) Poderá ser recusado o recebimento de reclamação contra o funcionamento inadequado de serviço público que não esteja acompanhada de identificação completa e detalhada do usuário.

b) A incidência da referida lei afasta a das normas protetivas consumeristas.

- c) O atendimento por ordem de chegada é um dos direitos dos usuários de serviços públicos, embora haja exceções em situações como a de atenção prioritária a pessoas com deficiência e a pessoas idosas.
- d) Não é preciso que a carta de serviços ao usuário, prevista na mencionada lei, esteja disponível na Internet, devendo ela ser enviada, sem custos e de forma imediata, a qualquer pessoa que a solicite a órgão ou ente público.
- e) Os usuários têm deveres em suas relações com a administração pública, entre os quais está o de acatar as orientações dos servidores.



- a) Errada. Em verdade, de acordo com a Lei n. 13.460/2017, em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de reclamação contra o funcionamento inadequado de serviço público. Nos termos da Lei:

Art. 11. Em nenhuma hipótese, será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta Lei, sob pena de responsabilidade do agente público.

- b) Errada. A alternativa está em destoa do texto da Lei n. 13.460/2017. Vejamos:

Art. 1º (...)

§ 2º A aplicação desta Lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto: I – em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou atividade sujeitos a regulação ou supervisão; e II – na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada relação de consumo.

- c) Certa. Essa é a previsão do inciso III do art. 5º da Lei n. 13.460/2017. Logo, alternativa correta. Vejamos:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

III – atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo;

- d) Errada. Em verdade, a Lei n. 13.460/2017 prevê justamente o contrário. Vejamos:

Art. 7º (...) § 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet.

- e) Errada. Analisando a Lei n. 13.460/2017, nota-se que acatar as orientações dos servidores não está entre os deveres dos usuários. Nos termos legais:

Art. 8º São deveres do usuário:

I – utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé;

II – prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas;

III – colaborar para a adequada prestação do serviço; e IV – preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhe são prestados os serviços de que trata esta Lei.

Letra c.

6. DIREITOS DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

A Anatel possui um conjunto de disposições para proteger o consumidor no âmbito dos serviços de sua competência de regulação. Essas disposições estão consolidadas no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, o RGC (Resolução Anatel n. 632/2014). As principais disposições do regulamento em questão são:

O consumidor deve ser prévia e claramente informado de todas as condições relativas ao serviço por meio de sumário (art. 50).
Prestadoras devem comunicar com antecedência sobre alteração de plano (art.52).
No espaço reservado ao cliente na página da prestadora, o consumidor pode ter acesso a seus contratos, documentos de cobrança, relatório dos serviços prestados e histórico de suas demandas (art. 22).
O consumidor pode contestar valores contra ele lançados no prazo de 3 anos. Em caso de cobrança indevida, a prestadora deve devolver em dobro a quantia que o consumidor pagou a mais (art. 81 e 85).
Toda oferta de telecomunicações deve estar associada a um plano de serviço e deve conter informações referentes a facilidades, promoções e descontos, custo de aquisição, instalação e manutenção de dispositivos de acesso e multas rescisórias, no caso de aplicação de prazo de permanência mínima (art. 41).
Todos os planos de serviço comercializados devem estar apresentados pela prestadora em sua página na internet (art. 45).
Quando o consumidor aderir a promoções ou descontos, dados sobre esses devem ser encaminhados ao consumidor por mensagem de texto ou eletrônica (art. 51).
Prestadoras devem entregar ao consumidor o contrato de prestação do serviço e o plano de serviços contratado pelo usuário (art. 11).

Quanto a possíveis pedidos de rescisão de contrato, os pedidos de rescisão independem do adimplemento contratual, devendo ser assegurada ao Consumidor a informação sobre eventuais condições aplicáveis à rescisão e multas incidentes por descumprimento de prazos contratuais de permanência mínima. Os pedidos de rescisão processados com intervenção de atendente devem ter efeitos imediatos, ainda que seu processamento técnico necessite de prazo. A Prestadora não pode efetuar qualquer cobrança referente a serviços prestados após o pedido de rescisão, assumindo o ônus de eventuais encargos, inclusive perante as demais Prestadoras de Serviços de Telecomunicações. Os pedidos de rescisão processados sem intervenção de atendente, devem ser processados automaticamente e terão efeitos após 2 (dois) dias úteis do pleito.

Em qualquer hipótese, o comprovante do pedido de rescisão deve ser disponibilizado ao Consumidor por mensagem de texto, correio eletrônico, correspondência ou qualquer outro meio, a critério do Consumidor. A rescisão por iniciativa da Prestadora só pode ocorrer por descumprimento comprovado pelo Consumidor de obrigações contratuais ou regulamentares.

DIREITO DO CONCURSO

018. (VUNESP/AGENTE/PREF SANTO ANDRÉ/FISCALIZAÇÃO/DEFESA DO CONSUMIDOR/2024) A Resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) n. 632, de 7 de março de 2014, trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RCG, dispondo que os seus fornecedores deverão

- a) apresentar ao consumidor a cobrança pelos serviços por ele prestados em qualquer formato.
- b) transferir a titularidade do contrato de prestação de serviço, mediante cumprimento, pelo novo titular, dos requisitos necessários para a contratação inicial de serviço.
- c) fornecer o contrato de prestação de serviço, bem como o plano de serviço contratado, apenas caso solicitado pelo consumidor.
- d) restabelecer, gradativamente, os direitos referentes à prestação dos serviços, a partir de acordo celebrado pelo consumidor com a prestadora relativo a débito em aberto.
- e) cobrar assinatura reduzida durante o período de suspensão total do serviço requerida pelo consumidor.



a) Errada. Nos termos da Resolução n. 632/ 2014:

Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço: VIII – à apresentação da cobrança pelos serviços prestados em formato adequado, respeitada a antecedência mínima prevista no art. 76;

b) Certa. Nos termos da Resolução n. 632/ 2014:

Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço: XVII – à transferência de titularidade de seu contrato de prestação de serviço, mediante cumprimento, pelo novo titular, dos requisitos necessários para a contratação inicial do serviço;

c) Errada. Nos termos da Resolução n. 632/ 2014:

Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço: XVI – de receber o contrato de prestação de serviço, bem como o Plano de Serviço contratado, sem qualquer ônus e independentemente de solicitação;

d) Errada. Nos termos da Resolução n. 632/ 2014:

XII – a ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação dos serviços, a partir da quitação do débito, ou de acordo celebrado com a Prestadora;

e) Errada. Nos termos da Resolução n. 632/ 2014:

XIX – a não ser cobrado pela assinatura ou qualquer outro valor referente ao serviço durante a sua suspensão total;

Letra b.

7. DIREITOS DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, consolida atos normativos relativos aos direitos e deveres do consumidor e dos demais usuários do serviço público de distribuição energia elétrica. O regulamento em questão é coerente com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), citando, por exemplo, previsão de devolução em dobro no caso de cobrança indevida por parte da distribuidora e o prazo de até cinco anos para o ressarcimento de danos a equipamentos causados por falhas no fornecimento de energia. Veja outros pontos:

Ressarcimento de danos a equipamentos: O consumidor terá até cinco anos para pedir à distribuidora o ressarcimento por equipamentos danificados devido a falhas no fornecimento de energia. Agora o consumidor pode consertar o equipamento, por sua conta e risco e sem autorização, antes do término do prazo definido para verificação dos equipamentos pela distribuidora. E caso o consumidor faça o pedido em até 90 dias, seguirá um rito simplificado para obter seu ressarcimento.

Mudança para imóvel com a conta de luz atrasada: Se o ocupante anterior de um imóvel deixou contas de luz em atraso, a distribuidora de energia elétrica não pode cobrar o valor do novo ocupante como condição para transferir a titularidade, nem exigir que ele assine qualquer documento se responsabilizando pela quitação. A dívida pertence ao titular da conta em atraso (no caso, ao antigo morador) e não ao imóvel, portanto o novo titular no mesmo imóvel não tem nada a ver com ela.

Simplificação de prazos para conexão à rede: em função da publicação da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, que trata da política da Modernização do Ambiente de Negócios no Brasil e contém um capítulo sobre a obtenção de eletricidade, a nova norma estabeleceu um rito específico que prevê a conexão em 45 dias para unidades consumidoras do Grupo A, com potência contratada de até 140 kVA, em área urbana, distância até 150 metros da rede e onde não haja a necessidade de obras de ampliação, de reforço ou de melhoria no sistema de distribuição

Devolução de cobrança feita pela distribuidora indevidamente: A norma estabelece que, se a distribuidora cobrar um valor a maior do consumidor de forma indevida, deverá devolvê-lo em dobro. A devolução não será em dobro, ou seja, será no mesmo valor pago, se a cobrança indevida tiver ocorrido por responsabilidade exclusiva do consumidor ou de terceiros não relacionados à distribuidora. E caso a distribuidora faça a devolução de forma simples, terá que fundamentar sua decisão por escrito.

Conexão gratuita de comunidades indígenas/quilombolas: Reconhecido o direito ao atendimento gratuito nessas comunidades com fundamento na Constituição Federal de 1988.

Redução de juros na quitação antecipada de débitos: Trata-se do direito à quitação antecipada do débito (ex. parcelamento), total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Ele já existe no Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e é reforçado pela Resolução n. 1.000.

Vedação de corte da energia nos finais de semana e feriados: A distribuidora não pode mais suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou véspera de feriado. Esse direito é garantido pela Lei n. 14.015/2020.

Distribuidora deverá avisar quando começa o corte de energia: A empresa fica obrigada a comunicar ao consumidor o dia inicial da suspensão de fornecimento. Esse direito é garantido pela Lei n. 14.015/2020.

Pagamento de compensações financeiras por descumprimento de prazos: O valor da compensação a ser paga aos consumidores, caso haja violação dos prazos estabelecidos nas regras, sofreu um aumento. A ideia é desincentivar a violação dos prazos e uma vez violado, que as distribuidoras o regularizem o mais rapidamente possível

Atendimento ao consumidor: A Resolução n. 1.000 abre novas possibilidades de atendimento, incluindo videochamada nos postos presenciais, internet, chat, e-mail e reclamação na plataforma Consumidor.gov do Ministério da Justiça, cuja adesão será obrigatória para todas as distribuidoras. A geração de protocolo será obrigatória em todos os canais de atendimento. Em caso de autoatendimento, todos os serviços oferecidos serão gratuitos. Na ligação telefônica, a distribuidora não pode finalizar a chamada antes de concluir o atendimento.

DIREITO DO CONCURSO

019. (VUNESP/OUVIDOR/PREF ITAPEVI/2023) Simeone é usuário do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Em virtude do inadimplemento no pagamento das duas últimas contas, a empresa prestadora, numa sexta-feira, às 9h00, efetuou o desligamento do serviço na residência de Simeone. Este, por sua vez, compareceu à unidade de atendimento da empresa para quitar a sua dívida e pedir a religação da energia elétrica em sua casa, mas foi informado de que deveria também pagar a taxa de religação do serviço.

Nessa situação hipotética, considerando o disposto na Lei Federal n. 13.460/2017, é correto afirmar que essa conduta da prestadora do serviço público

a) está de acordo com a Lei, pois o inadimplemento autoriza a suspensão do serviço público, que pode ser efetivado em qualquer dia da semana, sem prévio aviso ao usuário, e também a Lei permite a cobrança da taxa de religação do serviço.

b) é ilegal, uma vez que, embora permitida a suspensão desse tipo de serviço por inadimplemento do usuário, o corte não poderia ter sido efetuado numa sexta-feira,

tampouco, sem prévio aviso do usuário, além de não ser permitida, em nenhuma hipótese, a cobrança de taxa de religação.

c) é ilegal se o serviço foi suspenso, sem prévio aviso ao usuário, e, nesse caso, ainda, não seria devida a taxa de religação do serviço se não houve a notificação prévia de Simeone, sendo ilegal também o desligamento realizado numa sexta-feira.

d) está parcialmente de acordo com a Lei, sendo permitida a suspensão do serviço na sexta-feira, desde que haja notificação prévia do usuário, sendo ilegal, contudo, a cobrança de taxa de religação em qualquer situação.

e) é ilegal, tendo em vista que não é permitida a suspensão desse serviço considerado essencial ao usuário.



Vedação de corte da energia nos finais de semana e feriados: a distribuidora não pode mais suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou véspera de feriado. Esse direito é garantido pela Lei n. 14.015/2020:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplimento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. (Incluído pela Lei n. 14.015, de 2020)

Parágrafo único. A taxa de religação de serviços não será devida se houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao consumidor prevista no inciso XVI do caput deste artigo, o que ensejará a aplicação de multa à concessionária, conforme regulamentação. (Incluído pela Lei n. 14.015, de 2020)

Letra c.

020. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ-SC/2024) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias e permissionárias de serviço público são obrigadas a fornecer o serviço de forma adequada, eficiente, segura e, em se tratando de serviço essencial, contínua.

No âmbito das obrigações das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, a respeito da adequação e continuidade do serviço, a Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece que:

I – A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários, sendo considerado adequado o serviço que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e rentabilidade para a distribuidora das tarifas.

II – Não se caracteriza como interrupção da continuidade do serviço a sua descontinuidade em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e dos demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior.

III – Também não se caracteriza como interrupção da continuidade do serviço a sua descontinuidade por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e dos demais usuários; ou pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.

Está correto o que se afirma em:

- a) somente I;
- b) somente II;
- c) somente I e III;
- d) somente II e III;
- e) I, II e III.



I – Errada. Conforme Resolução Aneel n. 1.000:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

II – Certa. Conforme Resolução Aneel n. 1.000:

Art. 4º § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I – em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

III – Certa. Conforme Resolução Aneel n. 1.000:

Art. 4º § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

II – por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III – pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.

Letra d.

8. JURISPRUDÊNCIAS

IX – Jornada de Direito Civil – Enunciado 650:

JURISPRUDÊNCIA

Art. 421: O conceito de pessoa superendividada, previsto no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, deve abranger, além das dívidas de consumo, as dívidas em geral, de modo a se verificar o real grau de comprometimento do seu patrimônio mínimo para uma existência digna.

- Súmula 35, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/1991, DJ 21/11/1991, p. 16774)

-Súmula 76, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/1993, DJ 04/05/1993, p. 7949)

-Sumula 84, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

-Súmula 239, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2000, DJ 30/08/2000, p. 118)

-Súmula 302, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

-Súmula 543, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

-Súmula 597, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

-Súmula 602, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018)

-Súmula 608, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

-Súmula 609, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

-Súmula 28, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/1991, DJ 08/10/1991, p. 14038)

-Súmula 30, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/1991, DJ 18/10/1991, p. 14591)

-Súmula 31, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A aquisição, pelo segurado, de mais de um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, situados na mesma localidade, não exime a seguradora da obrigação de pagamento dos seguros. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/1991, DJ 18/10/1991, p. 14591)

-Súmula 92, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A terceiro de boa-fé não é oponente à alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, REPDJ 24/11/1993, p. 25301, DJ 03/11/1993, p. 23187)

-Súmula 199, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Na execução hipotecária de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, nos termos da Lei n. 5.741/71, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/1997, DJ 21/10/1997, p. 53465)

-Súmula 245, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149)

-Súmula 284, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é permitida quando já pagos pelo menos 40% (quarenta por cento) do valor financiado. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

-Súmula 297, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

-Súmula 308, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 384)

-Súmula 327, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional da Habitação. (CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240)

-Súmula 422, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O art. 6º, e, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH. (CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, REPDJe 27/05/2010, DJe 24/05/2010)

-Súmula 469, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde

-Súmula 450, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação. (CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010)

-Súmula 454, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei n. 8.177/1991. (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2010, DJe 24/08/2010)

-Súmula 539, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

-Súmula 586, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se, exclusivamente, aos contratos não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH. (CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2016, DJe 01/02/2017)

Não é possível responsabilizar o fabricante de medicamento por reação adversa descrita na bula, risco inerente ou intrínseco à sua própria utilização: A ingestão de medicamentos tem potencial para ensejar reações adversas, que, todavia, não configuram, por si só, defeito do produto, desde que a potencialidade e a frequência desses efeitos nocivos estejam descritas na bula, em cumprimento ao dever de

informação do fabricante. A bula da novalgina contém advertência sobre a possibilidade de o princípio ativo do medicamento (dipirona), em casos isolados, causar a Síndrome de Stevens-johnson, que acometeu a autora da ação, ou a Síndrome de Lyell, circunstância que demonstra o cumprimento do dever de informação pelo fabricante do remédio. Sendo incontestável a eficiência da dipirona para os fins a que se destina (analgésico e antitérmico), associada ao fato de que a reação alérgica que acometeu a parte autora da ação, a despeito de gravíssima, está descrita na bula, não decorre propriamente de defeito do fármaco, mas de imprevisível característica do sistema imunológico do paciente, não há que se falar em defeito do produto, pressuposto básico para a obrigação de indenizar do fornecedor. STJ. 4ª Turma. REsp 1.402.929-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11/4/2023 (Info 771).

O tratamento por home care deve abranger todos os insumos que o paciente teria caso estivesse internado no hospital: A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário – insumos a que ele faria jus caso estivesse internado no hospital –, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. STJ. 3ª Turma. REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andriighi, julgado em 14/2/2023 (Info 765).

Plano de saúde deve cobrir Terapia ABA para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA): É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada – ABA. STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1900671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 12/12/2022 (Info 764).

Aplicação do CDC aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas: Súmula 602-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 22/2/2018, DJe 26/2/2018.

A inobservância do dever de informar e de obter o consentimento informado do paciente viola o direito à autodeterminação e caracteriza responsabilidade extracontratual: O médico deverá ser condenado a pagar indenização por danos morais ao paciente que teve sequelas em virtude de complicações ocorridas durante a cirurgia caso ele não tenha explicado ao paciente os riscos do procedimento. O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento que, ao final, lhe causou danos que poderiam não ter sido causados caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal. Para que seja cumprido o dever de informação, os esclarecimentos deverão ser prestados de forma individualizada em relação ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica (blanket consent). O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. STJ. 4ª Turma. REsp 1.540.580-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/08/2018 (Info 632).

O laboratório tem responsabilidade objetiva na ausência de prévia informação qualificada quanto aos possíveis efeitos colaterais da medicação, ainda que se trate do chamado risco de desenvolvimento: O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por si só, não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir, de forma livre, refletida e consciente, sobre o tratamento que lhe é prescrito, além de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que venham a ocorrer em função dele. STJ. 3ª Turma. REsp 1.774.372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

O laboratório responde objetivamente pelos danos morais causados à genitora por falso resultado negativo de exame de DNA, realizado para fins de averiguação de paternidade: À luz do art. 14, caput e § 1º, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. O simples fato do resultado negativo do exame de DNA agride, ainda, de maneira grave, a honra e reputação da mãe, ante os padrões culturais que, embora estereotipados, predominam socialmente. Basta a ideia de que a mulher tenha tido envolvimento sexual com mais de um homem, ou de que não saiba quem é o pai do seu filho, para que seja questionada sua honestidade e moralidade. STJ. 3ª Turma. REsp 1.700.827-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

Validade da cláusula de coparticipação: Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços. STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586).

Dever de assistência ao neonato durante os trinta primeiros dias após o seu nascimento: Quando o contrato de plano de saúde incluir atendimento obstétrico, a operadora tem o dever de prestar assistência ao recém-nascido durante os primeiros trinta dias após o parto (art. 12, III, "a", da Lei n. 9.656/98), independentemente de a operadora ter autorizado a efetivação da cobertura, ter ou não custeado o parto, tampouco de inscrição do neonato como dependente nos trinta dias seguintes ao nascimento. STJ. 4ª Turma. REsp 1.269.757-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/5/2016 (Info 584).

Plano de saúde possui responsabilidade solidária por danos causados pelos médicos e hospitais próprios ou credenciados: A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital próprio ou credenciado, sem

justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. A operadora de plano de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço médico, quando o presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de médicos e hospitais credenciados. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.414.776-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/02/2020 (Info 666).

Se não houver previsão contratual expressa, o plano de saúde não é obrigado a custear o tratamento de fertilização in vitro: Não é abusiva a negativa de custeio, pela operadora do plano de saúde, do tratamento de fertilização in vitro, quando não houver previsão contratual expressa. O art. 10, III, da Lei n. 9.656/98 estabelece que a “inseminação artificial” não é um procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Em outras palavras, o contrato pode ou não prever a cobertura desse tratamento. Se o contrato não cobrir expressamente e o plano de saúde, em virtude disso, se recusar a custear, essa negativa não será abusiva. Vale ressaltar que a fertilização in vitro não é mesmo que inseminação artificial. Mesmo assim, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica, que garanta o equilíbrio atuarial do sistema, deve-se entender que o mesmo raciocínio se aplica para a fertilização in vitro e que este tratamento também não é de cobertura obrigatória. Nesse sentido, a Resolução Normativa n. 428/2017, da ANS permite que o plano de saúde não ofereça inseminação artificial e outras técnicas de reprodução humana assistida. Assim, ao falar em outras técnicas, pode-se incluir aí a fertilização in vitro. STJ. 3ª Turma. REsp 1794629/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrigli, julgado em 18/02/2020. STJ. 4ª Turma. REsp 1.823.077-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 20/02/2020 (Info 666).

É devida a cobertura, pelo plano de saúde, do procedimento de criopreservação de óvulos de paciente fértil, até a alta do tratamento quimioterápico, como medida preventiva à infertilidade: Caso concreto: mulher, que estava fazendo quimioterapia, corria o risco de se tornar infértil em razão do tratamento que gera falência ovariana. A forma de preservar a capacidade reprodutiva, nestes casos, é o congelamento dos óvulos (criopreservação). Diante disso, ela pleiteou junto ao plano de saúde que custeasse esse procedimento, o que foi negado.

Para o STJ, é devida a cobertura, ou seja, o plano de saúde tem que arcar com esse tratamento. O objetivo de todo tratamento médico, além de curar a doença, é não causar mal. Esse é um dos princípios milenares da medicina conhecido pela locução “primum, non nocere” (primeiro, não prejudicar). Esse princípio está consagrado no art. 35-F da Lei n. 9.656/98, segundo o qual a cobertura dos planos de saúde abrange

também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade. Vale ressaltar que, depois de obter alta do tratamento quimioterápico, caberá à mulher custear o tratamento de reprodução assistida, considerando que isso se encontra fora da cobertura do plano. STJ. 3ª Turma. REsp 1.815.796-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/05/2020 (Info 673).

Em caso de rescisão unilateral do contrato coletivo, deve ser reconhecido o direito à portabilidade de carências: Os beneficiários de plano de saúde coletivo, após a rescisão unilateral do contrato pela operadora, têm direito à portabilidade de carências ao contratar novo plano observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. STJ. 3ª Turma. REsp 1.732.511-SP, Rel. Min. Nancy Andriighi, julgado em 04/08/2020 (Info 677).

Plano de saúde não pode negar tratamento prescrito por médico sob o fundamento de que sua utilização está fora das indicações descritas na bula (uso off-label): A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). STJ. 3ª Turma. REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andriighi, julgado em 28/08/2018 (Info 632).

Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar: REGRA: em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar. EXCEÇÕES: Os planos de saúde são obrigados a fornecer: a) os antineoplásicos orais (e correlacionados); b) a medicação assistida (home care); e c) outros fármacos incluídos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) no rol de fornecimento obrigatório. STJ. 3ª Turma. REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021 (Info 694).

O rol de procedimentos e eventos da ANS é meramente explicativo ou taxativo? O plano de saúde pode se recusar a cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de que o referido tratamento não está previsto na lista de procedimentos da ANS? 1 – O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 – A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 –

É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 – Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. STJ. 2ª Seção. EREsp 1.886.929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022 (Info 740).

ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA QUE IMPLICARÁ MUDANÇA DE ENTENDIMENTO: Ocorre que, depois de uma grande mobilização popular, o Congresso Nacional editou a Lei n. 14.454/2022, que buscou superar o entendimento firmado pelo STJ. A Lei n. 14.454/2022 alterou o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), incluindo o § 12, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS: Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Vale ressaltar, contudo, que, para o plano de saúde ser compelido a custear, é necessário que esteja comprovada a eficácia do tratamento ou procedimento, nos termos do § 13, também inserido: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. A Lei n. 14.454/2022 entrou em vigor no dia 22/09/2022.

Prazo prescricional para cobrar reembolso de plano de saúde (ou de seguro-saúde) é de 10 anos: É decenal o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram adimplidas pela operadora. STJ. 2ª Seção. REsp 1.756.283-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/03/2020 (Info 673).

Apenas em situações excepcionais é que o plano de saúde será obrigado a reembolsar o usuário por despesas realizadas fora da rede credenciada: O plano de saúde somente é obrigado a reembolsar as despesas que o usuário teve com tratamento ou atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como por exemplo, em casos de: inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e urgência ou emergência do procedimento. STJ. 2ª Seção. EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020 (Info 684).

É possível o corte da energia elétrica por fraude no medidor, desde que cumpridos alguns requisitos: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. STJ. 1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

-TEMA 1069, STJ – 13/09/23:

JURISPRUDÊNCIA

- (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
- (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano

de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

-TEMA 123, STF – 20/10/20:

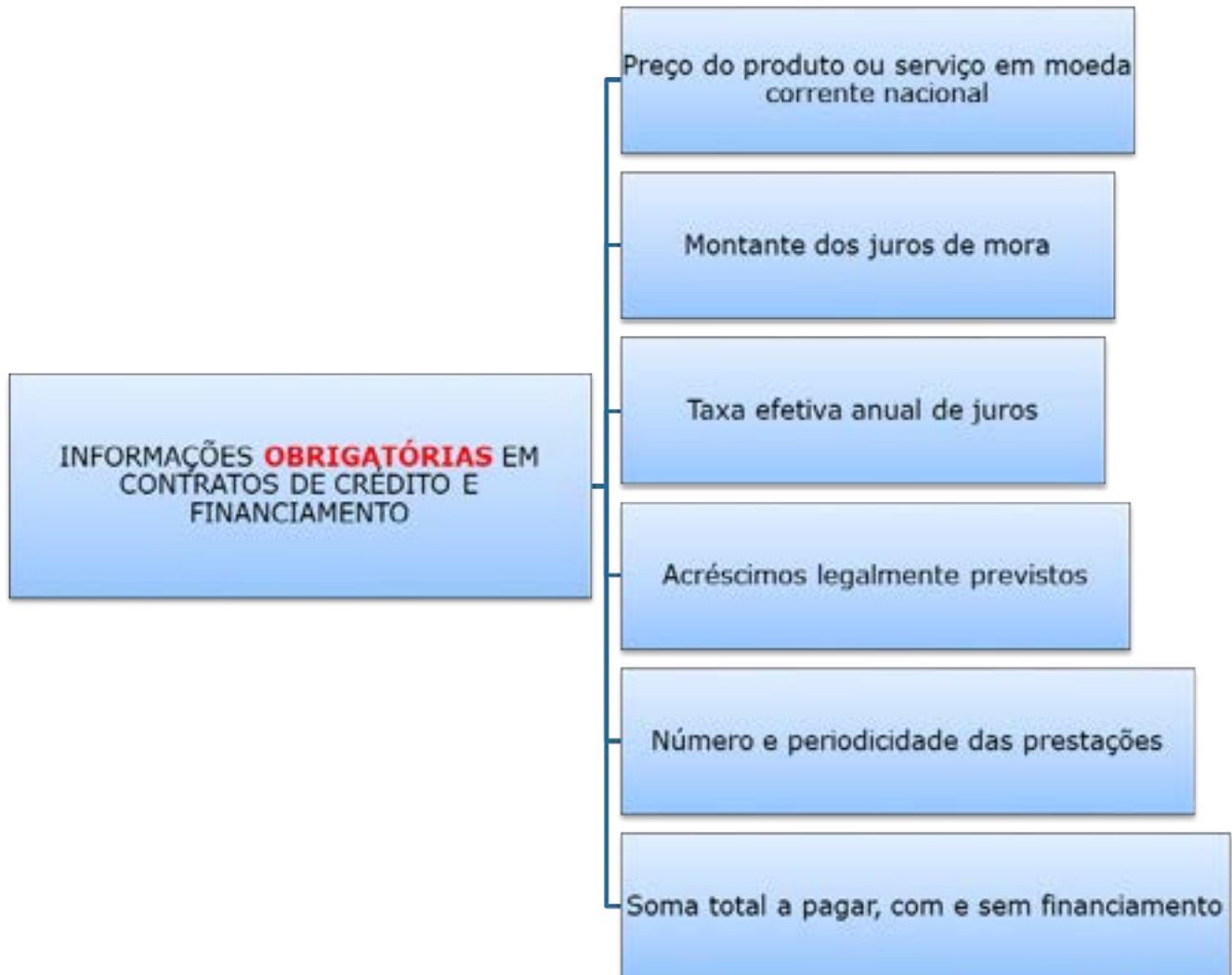
JURISPRUDÊNCIA

As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

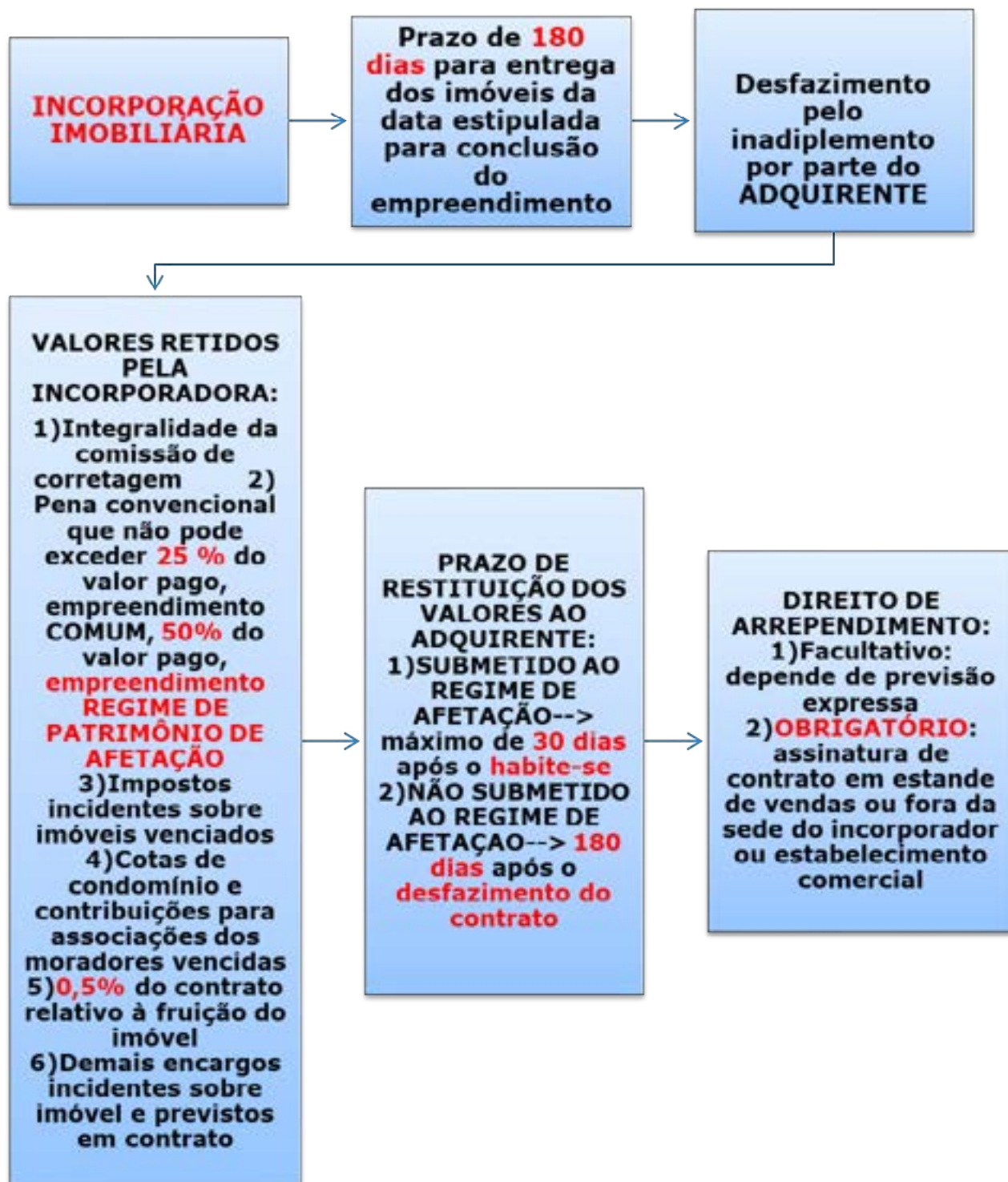
Se você gostou do material ou tem críticas, dá um *feedback*, bem como poste suas dúvidas lá no fórum. Estou esperando você lá no Fórum! Estudaaaaa!!!!

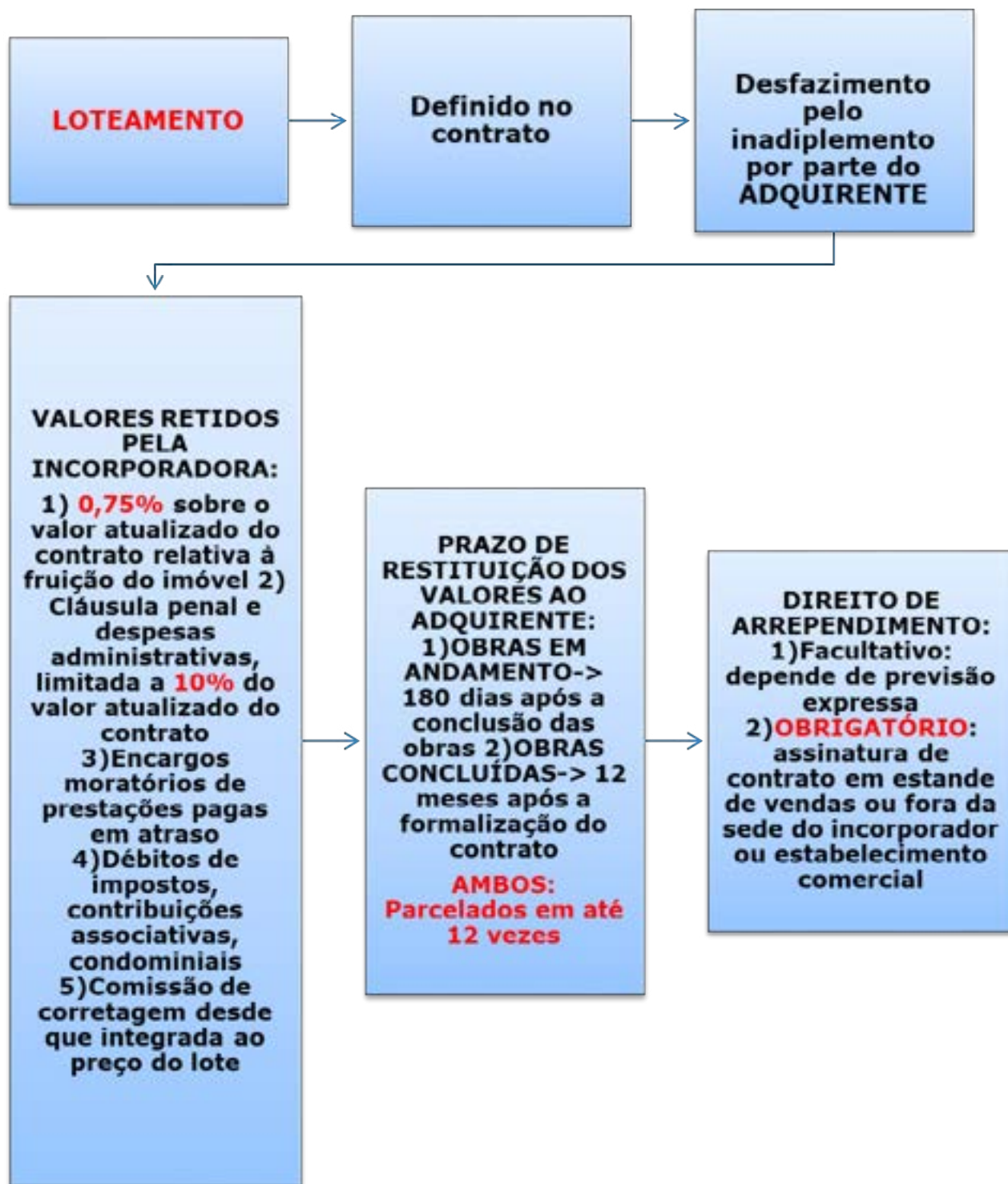
RESUMO

Contrato de Outorga de Crédito ou Financiamento:



PRAZOS PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR ADQUIRENTE	
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	LOTEAMENTO
O pagamento da restituição ao adquirente ocorrerá: 1) Caso a incorporação ESTEJA SUBMETIDA AO REGIME DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente, expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a multa seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga; 2) Caso a incorporação NÃO ESTEJA SUBMETIDA AO REGIME DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do desfazimento do contrato; ou 3) Caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorridos os prazos acima, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 (trinta) dias da revenda.	O pagamento da restituição ocorrerá EM ATÉ 12 (DOZE) PARCELAS MENSAS, no prazo de carência: 1) EM LOTEAMENTOS COM OBRAS EM ANDAMENTO: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras; ou 2) EM LOTEAMENTOS COM OBRAS CONCLUÍDAS: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO	
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA	LOTEAMENTO
É FACULTATIVA a ocorrência do direito de arrependimento que DEPENDE DE PREVISÃO EXPRESSA no Quadro Resumo e, também, no contrato, entretanto, SEMPRE OCORRERÁ em caso de assinatura da compra e venda em ESTANDE DE VENDAS ou FORA DA SEDE DO INCORPORADOR OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL.	É FACULTATIVA a ocorrência do direito de arrependimento que DEPENDE DE PREVISÃO EXPRESSA no Quadro Resumo e, também, no contrato, entretanto, SEMPRE OCORRERÁ em caso de assinatura da compra e venda em ESTANDE DE VENDAS ou FORA DA SEDE DO INCORPORADOR OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL.





Contrato de Consórcio dispõe que nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

Superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. A Lei do Superendividamento se aplica:

- a pessoas naturais (não jurídicas);
- a pessoas que contraíam suas dívidas de boa-fé (sem fraudes);
- às dívidas de consumo (contas de água, luz, boletos e carnês, etc), e não às dívidas relacionadas a impostos ou à aquisição de bens de luxo;
- a pessoas que, em decorrência do pagamento da dívida, podem ter seu mínimo existencial comprometido.

Ainda existem algumas disposições específicas sobre a lei de endividamento:

Dívidas abrangidas	As dívidas abrangidas pelo superendividamento englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada .
Dívidas excluídas	Não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé , sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor .
Obrigatoriedade de informações que o fornecedor ou intermediário devem informar o consumidor quando ocorrer o fornecimento de crédito e na venda a prazo	No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I – preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III – acréscimos legalmente previstos; IV – número e periodicidade das prestações; V – soma total a pagar, com e sem financiamento No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias citadas acima, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre: I – o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem; II – a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento; III – o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, no mínimo, de 2 (dois) dias; IV – o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor V – o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito A oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo, ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento.

Vedações	É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: II – indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor; III – ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo; IV – assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio; V – condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais.
Obrigações do fornecedor na oferta de crédito	Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I – informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes; II – avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; III – informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.
Vedações para o fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito	É vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I – realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação; II – recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato; III – impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos.

Empréstimo com consignação em folha de pagamento	Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável.
Empréstimo por meio de contrato de adesão	Nos contratos de adesão , o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, todas informações que o fornecedor ou intermediário devem informar o consumidor quando ocorrer o fornecimento de crédito e na venda a prazo, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato, após a sua conclusão

Resumidamente, a conciliação do devedor nas hipóteses de superendividamento ocorre da seguinte forma:

Procedimento	1) Após reunir documentos que comprovem sua situação financeira, o consumidor pode formular um requerimento que manifeste sua vontade de repactuar suas dívidas por meio de uma audiência com seus credores e fornecedores. 2) A justiça, a partir desse requerimento, irá instaurar processo de repactuação de dívidas, convocando as partes para uma audiência conciliatória a ser presidida por magistrado ou profissional de conciliação, que também pode ser realizada pelos PROCONs se houver estrutura. 3) No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
Plano de Quitação	O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido , corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A do CDC, em, no máximo, 5 (cinco) anos , sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias , contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

LEI DO CADASTRO POSITIVO: em 2019, essa lei ordinária foi alterada pela Lei Complementar n. 166 n. 2019, que inseriu o chamado cadastro positivo, ampliando o modelo antigo de crédito para um histórico contendo informações de adimplemento, para avaliação do mal pagador e também do bom pagador, para permitir uma análise de risco mais precisa no momento de concessão de um crédito.

LEI DOS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (LEI N. 9.656/1998): o CDC é uma lei geral que se aplica a toda relação de consumo, enquanto a Lei n. 9.656/1998

é uma lei especial com disposições sobre planos e seguros privados de assistência à saúde. Em face do exposto, admite-se a aplicação cumulativa e complementar Lei n. 9.656/1998 e do CDC quanto aos planos de saúde.

APLICAÇÃO DO CDC AOS SERVIÇOS PÚBLICOS (LEI N. 13.460/2017): os chamados serviços públicos gratuitos, ou seja, que não exigem contraprestação por parte do consumidor, não caracteriza uma relação de consumo, citando o caso dos serviços indivisíveis de fruição coletiva, remunerados por meio de tributos, como taxas, por exemplo. Assim, configura-se uma relação tributária e não uma relação de consumo, afastando a aplicação do CDC. Por outro lado, os serviços públicos prestados por meio de uma relação contratual, citando os exemplos de energia elétrica, abastecimento de águas, gás, transporte público caracterizam uma relação de consumo, com aplicação do CDC.

EXERCÍCIOS

001. (FGV/DELEGADO DE POLÍCIA/PC-SC/2024) Diante dos inúmeros problemas que vem enfrentando na prestação de determinado serviço público regularmente delegado para a concessionária Delta, Jocasta almeja apresentar manifestação acerca da inadequação na respectiva prestação à ouvidoria ou entidade que seja responsável pela apreciação de tal requerimento.

Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei n. 13.460/2017, é correto afirmar que

- a) o procedimento administrativo relativo à análise da manifestação de Jocasta deve observar o princípio da eficiência, visando a sua efetiva solução, independentemente da celeridade.
- b) a manifestação de Jocasta não precisa conter a sua identificação, mas é necessário que ela aponte os respectivos motivos determinantes para viabilizar a apreciação pela ouvidoria ou entidade responsável.
- c) a manifestação de Jocasta apenas poderá ser realizada por meio eletrônico, para fins de registro, sendo vedada qualquer reclamação verbal ou mesmo por correspondência convencional.
- d) os órgãos públicos que sejam responsáveis para a apreciação da manifestação de Jocasta devem providenciar obrigatoriamente formulários pormenorizados para tal finalidade, para fins de padronização, ainda que possam dificultar a compreensão da usuária.
- e) a manifestação de Jocasta deve conter a sua identificação, sendo certo que, para o exercício de direitos com base na mencionada lei, é suficiente a apresentação de documento com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), dispensada a apresentação de qualquer outro documento.

002. (UFMT/OUVIDOR/PREF CÁCERES/2024) A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar a sociedade sobre os serviços prestados pelo órgão, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade e de atendimento ao público. Sobre o tema, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) A carta de serviços aos usuários de serviços públicos deverá conter a descrição dos serviços oferecidos, eventuais custos para a sua prestação e o horário de funcionamento das unidades administrativas, especialmente aquelas responsáveis pelo atendimento direto ao público.
- b) Além de detalhar os compromissos e padrões de qualidade relativos aos serviços prestados, a carta de serviços ao usuário deverá também indicar mecanismos de consulta acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação sobre a qualidade desses serviços.

- c) O quadro geral dos serviços públicos prestados deverá conter informações claras e precisas dos serviços oferecidos, com síntese individualizada de cada um deles, e a indicação da autoridade administrativa a quem estão vinculados, com atualização mínima a cada triênio.
- d) Após a publicação da carta de serviços ao usuário, os órgãos deverão avaliar, mediante a instituição de pesquisa de satisfação, se os serviços prestados estão em conformidade com os compromissos assumidos pelo ente público.

003. (VUNESP/ ADVOGADO PLENO/SPTRANS/2024) Considerando que Tício pretende apresentar manifestação sobre a prestação de serviços públicos por determinado órgão estadual, com fundamento no disposto na Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017, assinale a alternativa correta.

- a) Não havendo ouvidoria no órgão estadual, a manifestação poderá ser dirigida ao próprio órgão responsável pela execução do serviço ou a órgão a que se subordine ou se vincule.
- b) A manifestação poderá ser recepcionada pela via eletrônica apenas na hipótese de utilização de certificado digital.
- c) Poderá ser recusada a manifestação verbal na hipótese de disponibilização de formulários simplificados e de fácil utilização ao usuário.
- d) A manifestação será dirigida à ouvidoria, ou órgão responsável, juntamente com a identificação do requerente e os motivos determinantes da apresentação da manifestação.
- e) É condição para o conhecimento do pedido a apresentação de documento que contenha o número de inscrição de Tício no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) da Receita Federal.

004. (CESGRANRIO/SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL-CNU/BLOCO 2/ TECNOLOGIA, DADOS E INFORMAÇÃO/2024) Um grupo de pessoas resolve fundar um coletivo para buscar por serviços de transporte de qualidade, com o objetivo de propiciar melhor qualidade de vida para o trabalho e para o lazer. Nesse caminho, mapeiam quais são os serviços prestados por municípios, estados e União, bem como pela iniciativa privada.

Segundo a Lei n. 13.460/2017, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços são considerados

- a) sanções
- b) expressões
- c) adequações
- d) autenticações
- e) manifestações

005. (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 11ª REGIÃO/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2024) Consiste direito dos usuários de serviço público assegurado na Lei n. 13.460/2017 a

- a) instituição de Serviços de Informação ao Cidadão com autonomia administrativa.
- b) realização de Conferências trienais para aprovação e gestão do serviço público.
- c) participação nos órgãos de gestão das concessionárias de serviços públicos.
- d) criação de ouvidoria com indicação de ouvidor externo pela sociedade civil.
- e) implementação de conselhos de usuários como órgão consultivo.

006. (CEBRASPE/CESPE/ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA/SEPLAG- CE/GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/2024) Julgue o item a seguir, relativo a licitações, contratos administrativos e serviços públicos.

O conselho de usuários dos serviços públicos tem função consultiva, propositiva e deliberativa, devendo sua decisão ser comunicada aos interessados, que dela poderão recorrer.

007. (FGV/NACIONAL UNIFICADO-OAB/XXXVII EXAME/2023) Após inúmeras tentativas de obter transparência e sanar constantes problemas na prestação de determinado serviço público federal junto à concessionária, Felipe decidiu apresentar manifestação perante a Ouvidoria da Administração Pública, para informar e buscar solução para recorrentes vícios que comprometem a realização adequada da atividade, o que considera violar os princípios da regularidade, continuidade e efetividade.

Sobre a hipótese narrada, considerando os direitos dos usuários de serviços públicos, assinale a afirmativa correta.

- a) A Administração não pode exigir a apresentação de motivos determinantes da manifestação de Felipe perante a Ouvidoria.
- b) Felipe não pode provocar a via administrativa por meio de manifestação, considerando que o serviço público é atividade econômica submetida à livre iniciativa.
- c) A manifestação de Felipe é inócua, na medida em que a Administração não pode exigir da concessionária o respeito aos princípios que ele considera violados.
- d) A Administração deve recusar o recebimento da manifestação de Felipe, caso sua identificação não atenda às exigências determinadas pelo órgão, mesmo que estas possam vir a inviabilizar a sua manifestação.

008. (ADM&TEC/ANALISTA/PREF-TIMBAÚBA/COMUNICAÇÃO/2023) Analise as afirmativas a seguir:

I – De acordo com a Lei n. 13.460/2017, é uma das principais diretrizes a serem obedecidas pelos agentes públicos e prestadores de serviço a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação.

II – De acordo com a Lei n. 13.460/2017, a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido é uma das diretrizes a serem

consideradas pelos prestadores de serviços públicos terceirizados, mas não pelos agentes públicos concursados.

III – De acordo com a Lei n. 13.460/2017, a aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para evitar o compartilhamento das informações é uma das diretrizes obrigatórias a serem adotadas pelos agentes públicos e prestadores de serviços públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas uma afirmativa está correta.
- d) Apenas duas afirmativas estão corretas.

009. (ADM&TEC/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FMS PETROLÂNDIA/ 2023) Analise as afirmações a seguir:

I – Usuário é qualquer indivíduo ou empresa que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de um serviço público.

II – Todo usuário de serviço público possui direito a manifestar reclamações e denúncias, desde que unicamente apresente provas sobre fato em documentação válida.

III – Os órgãos e entidades abrangidos pela Lei 13.460 divulgarão Carta de Serviços ao Usuário com locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas uma afirmativa está correta.
- d) Apenas duas afirmativas estão corretas.

010. (ADM&TEC/ AUXILIA/CM FREI MIGUELINHO/SERVIÇOS GERAIS/2023) Analise as informações a seguir:

I – É correto afirmar que são direitos básicos do usuário: a participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços e a obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação, como reza a Lei n. 13.460/2017.

II – É correto afirmar que a atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade são direitos garantidos ao usuário do serviço público pela Lei n. 13.460/2017.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

011. (INSTITUTO MAIS/TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO/ SESAB/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/40 HORAS/2023) São direitos do usuário do serviço público, EXCETO,

- a) urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários.
- b) atendimento por ordem de preferência, exceto casos de urgência e de prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo.
- c) adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação.
- d) igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação.
- e) cumprimento de prazos e normas procedimentais.

012. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-AP/JUDICIÁRIA/EXECUÇÃO DE MANDADOS/2024) Giulia tomou empréstimos de três instituições financeiras distintas, cujas parcelas somam mais de 70% de seus vencimentos como funcionária pública. Além disso, os gastos com plano de saúde, escola para seu filho de 6 anos, aluguel e contas domésticas fazem com que não tenha dinheiro sequer para seu lazer.

É correto afirmar que a situação descrita caracteriza:

- a) insolvência civil;
- b) estado de perigo;
- c) concurso de créditos;
- d) superendividamento;
- e) incapacidade relativa por prodigalidade.

013. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO/CAM-DEP/CONSULTOR LEGISLATIVO/ ÁREA VII/2023) Ao dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor determinou que

- a) é vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, fazer referência a crédito 'sem juros', 'gratuito', 'sem acréscimo' ou com 'taxa zero' ou a expressão de sentido ou entendimento semelhante, exceto para oferta de produto ou serviço pagamento por meio de cartão de crédito.
- b) são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam

o financiamento, quando o fornecedor de crédito recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito.

c) nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal.

d) é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito realizar ou proceder à cobrança de qualquer quantia contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de, pelo menos, sete dias da data de vencimento da fatura.

e) o consumidor poderá desistir, em sete dias, da contratação de crédito consignado, a contar da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, sem necessidade de indicar o motivo, ficando a eficácia da rescisão suspensa até que haja a devolução ao fornecedor do crédito do valor total financiado ou concedido.

014. (COM. EXAM./MPE-RS/ PROMOTOR DE JUSTIÇA/50º CONCURSO/2023) Sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, assinale a afirmação INCORRETA.

a) É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio.

b) Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

c) O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

d) Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

e) Incluem-se na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais.

015. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ-AP/2022) No que tange ao superendividamento, é correto afirmar que:

- a) a Lei n. 14.181/2021, também conhecida como Lei do Superendividamento, estabeleceu um percentual de inadimplência de 30% dos débitos para que o consumidor seja considerado superendividado;
- b) as normas protetivas em relação ao superendividamento dos artigos 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplicam em relação à aquisição ou à contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor;
- c) a doutrina e a jurisprudência classificam o consumidor superendividado ativo como aquele que se endivida por questões alheias ao seu controle como, por exemplo, em razão de circunstâncias de desemprego;
- d) a Lei n. 14.181/2021 inseriu como nova proibição na oferta de crédito ao consumidor a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;
- e) o superendividamento é um fenômeno multidisciplinar que repercute na sociedade de consumo de massa. As dívidas alimentícias corroboram significativamente para o agravamento desse fenômeno, tendo em vista diminuir a capacidade de adimplemento do consumidor.

016. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ-SC/2024) De acordo com a Lei do Cadastro Positivo (Lei n. 12.414/2011), o gestor de banco de dados deve atender aos requisitos mínimos de funcionamento previstos na mesma Lei e em regulamentação complementar.

Considerando-se a regulamentação complementar do Decreto n. 9.936/2019, em relação aos requisitos mínimos adotados no funcionamento dos gestores de banco de dados, é correto afirmar que:

- a) em relação aos aspectos econômico-financeiros, o gestor deve ter patrimônio líquido mínimo de R\$ 250.000.000,00, comprovado por meio de demonstrações financeiras relativas aos dois últimos exercícios sociais e auditado por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários;
- b) em relação aos aspectos de governança, o gestor deve disponibilizar mensalmente as informações relevantes relacionadas ao funcionamento no período, que atestem a plena operação do gestor de banco de dados, incluindo, dentre outros, o desempenho econômico-financeiro;
- c) em relação aos aspectos societários, o gestor deverá ser constituído como sociedade empresária do tipo limitada ou anônima, sendo a maioria absoluta dos membros da administração (diretores e membros do Conselho de Administração, se houver) composta de brasileiros natos ou naturalizados;

d) em relação aos aspectos relacionais, o gestor deverá constituir e manter componente organizacional de ouvidoria, com a atribuição de atuar como canal de comunicação entre os gestores de bancos de dados e os cadastrados, exceto na mediação de conflitos;

e) em relação aos aspectos técnico-operacionais, o gestor deverá possuir certificação técnica emitida por empresa qualificada independente, renovada, no mínimo, a cada cinco anos, e revisada anualmente, que, dentre outros elementos, ateste a disponibilidade de plataforma tecnológica apta a preservar a integridade e o sigilo dos dados armazenados.

017. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ-PR/2023) A Lei n. 12.414/2011, sem prejuízo das disposições do Código de Defesa do Consumidor, disciplina a formação e consulta a bancos de dados instituídos ou mantidos por pessoas jurídicas de direito privado, com informações de adimplemento de pessoas naturais ou jurídicas para formação de histórico de crédito.

Um dos conceitos trazidos pela Lei é o de fonte, isto é, a pessoa natural ou jurídica que conceda crédito, administre operações de autofinanciamento ou realize venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que lhe impliquem risco financeiro, inclusive as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os prestadores de serviços continuados de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações e assemelhados. As fontes são obrigadas a:

- a) manter os registros adequados para demonstrar que a pessoa natural ou jurídica autorizou o envio e a anotação de informações em bancos de dados;
- b) verificar e confirmar, ou corrigir, em prazo não superior a 24 horas, informação impugnada, sempre que solicitado por gestor de banco de dados ou diretamente pelo cadastrado;
- c) atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores de bancos de dados, em prazo não superior a sete dias;
- d) comunicar os gestores de bancos de dados acerca de eventual exclusão ou revogação de autorização do cadastrado;
- e) não estabelecer políticas ou realizar operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão a banco de dados de informações de cadastrados.

018. (QUADRIX/FISCAL/CRO-PB/2023) À luz das disposições previstas na Lei n. 9.656/98 e na Lei n. 9.961/2000, julgue o item.

As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão realizar operações financeiras com seus diretores e seus membros dos conselhos administrativos, consultivos e fiscais

019. (QUADRIX/FISCAL/CRO-PB/2023) À luz das disposições previstas na Lei n. 9.656/98 e na Lei n. 9.961/2000, julgue o item.

As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas mediante as leis brasileiras, para operar planos privados de assistência à saúde.

020. (QUADRIX/ FISCAL/CRO-PB/2023) À luz das disposições previstas na Lei n. 9.656/98 e na Lei n. 9.961/2000, julgue o item.

Enquanto não transcorrer o prazo mínimo de vigência da autorização, a Agência Nacional de Saúde (ANS) não poderá determinar a suspensão temporária da comercialização de plano ou de produto, ainda que se identifiquem irregularidades de natureza contratual, econômico-financeira ou assistencial.

021. (FEPESE/ENFERMEIRO/PREF B CAMBORIÚ/AUDITOR/2023) Analise as afirmativas abaixo sobre os requisitos mínimos para a autorização de funcionamento das operadoras de planos privados de assistência à saúde.

1. É necessário o registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia.
2. Torna-se obrigatória a descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos, não sendo necessária a descrição daqueles a serem prestados por terceiros.
3. É facultada a necessidade da descrição das suas instalações e equipamentos destinados a prestação de serviços.
4. As operadoras devem proceder a especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com a respectiva responsabilidade técnica.
5. É obrigatório apresentar a demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de cada uma das respectivas operadoras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

022. (FCC/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/2023) O Supremo Tribunal Federal, ao analisar questões atinentes ao acesso a bens e serviços de saúde por pacientes, decidiu que

- a) os entes da federação, em decorrência da competência comum, não são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios infraconstitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial

direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

b) é constitucional a regra que permite, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde, ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes.

c) as disposições da Lei de Planos de Saúde somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições, inclusive aquelas que vedam a exclusão de coberturas e tratamentos, inaplicáveis aos beneficiários que optaram por manter os planos antigos inalterados.

d) é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, devendo as ações judiciais que demandem seu fornecimento ser propostas em face do Município e do Estado, solidariamente, e comprovar que inexistente substituto terapêutico com registro no Brasil.

e) cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento experimental, mesmo que ainda em fase de pesquisas e testes, desde que demonstrada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por prescrição e laudo médicos e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde.

023. (FEPESE/ENFERMEIRO/PREF B CÂMBORIÚ/AUDITOR/2023) Relacione as sentenças abaixo com suas respectivas definições.

Coluna 1 Sentenças

1. Plano Privado de Assistência à Saúde
2. Operadora de Plano de Assistência à Saúde
3. Carteira
4. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Coluna 2 Definições

- () Pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato.
- () Prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde.

- () Conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer modalidade.
- () Promove a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores e contribui para o desenvolvimento das ações de saúde no país.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a) 1 • 2 • 3 • 4
- b) 2 • 1 • 3 • 4
- c) 2 • 1 • 4 • 3
- d) 3 • 4 • 1 • 2
- e) 4 • 3 • 2 • 1

024. (FEPESE/ENFERMEIRO/PREF B CAMBORIÚ/AUDITOR/2023) Quando tratar-se de atendimento obstétrico, conforme o disposto na Lei n. 9.656, os planos de saúde devem assegurar:

- a) cobertura ao recém-nascido até 7 dias após o nascimento.
- b) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 dias após o parto.
- c) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros 90 dias após o parto.
- d) assistência ao recém-nascido, independente do prazo, considerando a necessidade de nova inscrição contratual à criança imediatamente após seu nascimento.
- e) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural, excluindo-se filho adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 dias após o parto.

025. (FUMARC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 3ª REGIÃO/APOIO ESPECIALIZADO/ODONTOLOGIA/2022) A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Ela foi instituída a partir da Lei n. 9.656, de junho de 1998, e nasceu pela Lei n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Compete à ANS:

- I – Normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes.
- II – Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde.
- III – Autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde.
- IV – Definir preços e reajustes de planos de assistência à saúde.

É CORRETO se afirma em

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV.

026. (FGV/CONSULTOR LEGISLATIVO/SEN/ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO/SAÚDE/2022) Com relação à Lei n. 9.656/1998, analise as afirmativas a seguir.

I – Plano Privado de Assistência à Saúde é a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

II – Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como, reembolso de despesas.

III – É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de assistência à saúde. Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

027. (FEPESE/MÉDICO/PREF B CAMBORIÚ/AUDITOR/2021) Analise as afirmativas abaixo com relação à Lei n. 9656/98 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alterada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001.

1. Os planos privados de assistência à saúde possuem a obrigação de atenderem aos casos de emergência, definidos como de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, e de urgência, entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

2. As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, isentando-se da obrigação de garantir a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.

3. O Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) supervisiona e acompanha as ações e o funcionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo integrado apenas pelo Presidente da República e pelo Ministro da Saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) É correta apenas a afirmativa 1.
- b) É correta apenas a afirmativa 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

028. (FAFIPA/MÉDICO AUDITOR/PREF MEDIANEIRA/2021) A legislação que tem como relevância em auditoria em saúde, e dispõe sobre as bases da oferta e das restrições da assistência à saúde suplementar, seria:

- a) Constituição Federal de 1988.
- b) Consu. n. 8/1998 (conselho de saúde suplementar).
- c) Lei n. 9.961/1970. Código de defesa do consumidor.
- d) Lei n. 9.656/1998. Lei dos Planos de Saúde.

029. (FGV/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/XXVII/2021) Luciana trabalhou por vinte anos em uma empresa, possuindo plano de saúde na modalidade coletiva. Em outubro de 2020, Luciana descobriu que estava com câncer de mama, iniciando o tratamento médico adequado. Em janeiro de 2021, como já havia completado o prazo para aposentadoria por tempo de serviço, optou por requerê-la junto ao INSS, tendo se aposentado em março de 2021. No início de abril de 2021, Luciana compareceu à clínica em que fazia o tratamento, ocasião em que lhe foi informado que o plano havia sido cancelado em razão da aposentadoria, eis que se tratava de plano empresa. Luciana procura então a Defensoria Pública para resolver a questão.

O(A) Defensor(a) Público(a) deve orientar Luciana no sentido de que:

- a) não possui direito de continuar como beneficiária do plano em razão da aposentadoria, eis que se trata de plano coletivo empresarial;
- b) pode continuar como beneficiária, efetuando o pagamento nos mesmos valores que pagava na modalidade de plano empresarial;
- c) pode continuar como beneficiária do plano, eis que a hipótese é de urgência, sendo a carência de 24 horas, nos termos da lei;

- d) não terá direito à indenização por dano moral, pois a negativa de cobertura de tratamento configura mero aborrecimento;
- e) pode continuar como beneficiária do plano de saúde, desde que assuma seu pagamento integral.

030. (SELECON/MÉDICO/PREF BOA VISTA/QUALQUER ESPECIALIDADE HABILITADO EM AUDITORIA MÉDICA/2020) O prazo máximo de carência estabelecido pela Lei n. 9656/98 para partos a partir da 38ª semana de gravidez é de:

- a) 180 dias
- b) 24 horas
- c) 300 dias
- d) 365 dias

031. (VUNESP/ATENDENTE/SAEG/2021) A Lei n. 13.460/2017, dentre outras disposições, trata das manifestações dos usuários de serviços públicos. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) As manifestações serão, obrigatoriamente, dirigidas ao presidente do órgão ou entidade responsável pela prestação do serviço público.
- b) A identificação do requerente será, obrigatoriamente, detalhada com todas as exigências contidas no texto legal, sob pena de ser indeferida a manifestação.
- c) Não será válida a manifestação encaminhada por meios eletrônicos.
- d) São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações.
- e) A identificação do requerente na manifestação, não é considerada informação que necessite de proteção de dados.

032. (FEPESE/AGENTE EDUCACIONAL/PREF MAFRA/2021) Assinale a alternativa que relaciona quatro diretrizes estabelecidas pela Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017, para garantir o adequado atendimento aos usuários de serviços públicos.

- a) Respeito, desatenção, cortesia e pressa.
- b) Respeito, cortesia, pressa e urbanismo.
- c) Respeito, cortesia, uso de estrangeirismos e de ameaças veladas.
- d) Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia.
- e) Urbanidade, respeito, cortesia e pressa.

033. (CEPUERJ/TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR (UERJ)/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SISTEMA DE INFORMAÇÃO/2021) A partir do que prevê a lei federal n. 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, NÃO constitui atribuição das ouvidorias:

- a) propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços
- b) acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade
- c) decidir sobre as manifestações de usuários perante órgão ou entidade a que se vincula
- d) promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes

034. (PR4/ADMINISTRADOR/UFRJ/GERAL/2021) De acordo com a Lei n. 13.460/2017, para garantir os seus direitos, os usuários dos serviços públicos poderão apresentar manifestações à Ouvidoria do órgão ou entidade responsável pela demanda, cuja análise observará os princípios da eficiência e da celeridade, visando à sua efetiva resolução. De acordo com a respectiva lei, sobre as manifestações dos usuários dos serviços públicos, pode-se afirmar que:

- a) não serão vedadas exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a Ouvidoria.
- b) a identificação do requerente não conterà exigências que inviabilizem sua manifestação.
- c) a manifestação só poderá ser feita por meio eletrônico e exigirá certificação da identidade do usuário.
- d) poderá ser recusado o recebimento de manifestações formuladas por usuários de serviços públicos, com base no princípio discricionário da conveniência e oportunidade.
- e) a efetiva resolução das manifestações dos usuários não compreende a emissão de comprovante de recebimento da manifestação.

035. (FCM/CEFETMINAS/ARQUITETO E URBANISTA/CEFET-MG/2021) A Constituição Federal de 1988 já previa o dever de prestação de serviços públicos adequados e conferia aos usuários o direito à reclamação por sua violação. Somente em 2017 foi publicada a lei que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Sobre a Lei n. 13.460/2017, é correto afirmar que:

- a) A nova lei afasta a necessidade de cumprimento do disposto no Código de Defesa do Consumidor.
- b) O assunto contido na lei não é uma matéria que possui previsão de tratamento legal expressa na Constituição da República.
- c) Os serviços públicos prestados por particular também podem ser fiscalizados pela nova Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, ainda que sua aplicação, nesses casos, seja subsidiária.
- d) A obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos, sem discriminação e sem presunção de boa-fé, além de acompanhamento da prestação, é direito básico do usuário.
- e) Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade,

generalidade, transparência e cortesia, condicionados à capacidade de pessoal de cada órgão público.

036. (UFMT/ASSISTENTE/ADMINISTRAÇÃO/2021) Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações dos usuários de Serviços Públicos observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução. A efetiva resolução das manifestações dos usuários NÃO compreende

- a) recepção da manifestação no canal de atendimento adequado.
- b) obtenção dos serviços com sujeição de escolha dos meios oferecidos.
- c) emissão de comprovante de recebimento da manifestação.
- d) análise e obtenção de informações, quando necessário.

037. (UFMT/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/UFR/2021) Ouvidorias, de acordo com a Lei n. 13.460/2017, têm como atribuição precípua, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico:

- a) Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando parcialmente o tratamento dispensado à conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula.
- b) Acompanhar a prestação dos serviços, visando tratar com incúria a sua efetividade.
- c) Auxiliar na prevenção e permutação dos atos e procedimentos compatíveis com os princípios estabelecidos na legislação vigente.
- d) Promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário.

038. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-MS/ÁREA FIM/2024) Em demanda de repactuação de dívidas de consumidor superendividado, nos termos do Art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990, a audiência de conciliação, na presença de todos os credores, foi infrutífera. Por isso, no dia seguinte, o Banco X apresentou sua contestação, em que deduz toda a matéria de defesa e controverte os fatos alegados pela autora.

Nesse caso, é correto afirmar que a peça é:

- intempestiva, porque deveria ter sido apresentada até o dia da audiência;
- tempestiva, porque o prazo de quinze dias é contado da audiência, mas inadequada, uma vez que o procedimento especial prevê apenas a juntada de razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar;
- tempestiva, porque o prazo de quinze dias é contado da citação ainda a ser determinada pelo juiz em ato próprio, mas inadequada, uma vez que o procedimento especial prevê apenas a juntada de razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar;

tempestiva, porque o prazo de quinze dias é contado da audiência, adequada e, se demonstrado que o autor não está em situação de superendividamento, deve levar à extinção do feito, sem julgamento de mérito;

tempestiva, porque o prazo de quinze dias é contado da audiência, adequada e, se demonstrado que o autor não está em situação de superendividamento, deve levar à improcedência dos pedidos.

039. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO III/ALESC/DIREITO/2024) A consumidora Atalanta requereu a instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória de superendividamento. Realizada a audiência, não houve êxito na conciliação em relação a sete dos vinte credores de Atalanta.

O juiz, a pedido da consumidora, instaurou processo por superendividamento para repactuação das dívidas remanescentes e apresentação de plano judicial compulsório para os sete credores cujos créditos não integraram o acordo celebrado.

Sobre as condições legais impositivas ao pagamento dos sete credores, assinale a afirmativa correta.

Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de até 6% (seis por cento) ao ano, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado de sua homologação judicial e preverá a liquidação total da dívida em até 5 (cinco) anos.

Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, com juros de até 12% (doze por cento) ao ano, e preverá a liquidação total da dívida em até 10 (dez) anos, contados de sua homologação judicial, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado da data da publicação da decisão homologatória.

Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo a primeira parcela devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor de 75% (setenta e cinco por cento) do principal, corrigido monetariamente pelo IPCA, com o pagamento da primeira parcela na data em que o consumidor tiver pago mais de 50% (cinquenta por cento) do plano de pagamento consensual, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 7 (sete) anos, em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor de 50% (cinquenta por cento) do principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias da data da homologação judicial, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 3 (três) anos, em parcelas mensais sucessivas e com juros de 0,5% (zero vírgula cinco) ponto percentual por mês.

GABARITO

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. e | 35. c |
| 2. c | 36. b |
| 3. a | 37. d |
| 4. e | 38. c |
| 5. e | 39. c |
| 6. E | |
| 7. a | |
| 8. c | |
| 9. d | |
| 10. a | |
| 11. b | |
| 12. d | |
| 13. b | |
| 14. e | |
| 15. d | |
| 16. b | |
| 17. e | |
| 18. E | |
| 19. C | |
| 20. E | |
| 21. a | |
| 22. c | |
| 23. b | |
| 24. c | |
| 25. a | |
| 26. e | |
| 27. a | |
| 28. d | |
| 29. e | |
| 30. c | |
| 31. d | |
| 32. d | |
| 33. c | |
| 34. b | |

GABARITO COMENTADO

001. (FGV/DELEGADO DE POLÍCIA/PC-SC/2024) Diante dos inúmeros problemas que vem enfrentando na prestação de determinado serviço público regularmente delegado para a concessionária Delta, Jocasta almeja apresentar manifestação acerca da inadequação na respectiva prestação à ouvidoria ou entidade que seja responsável pela apreciação de tal requerimento.

Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei n. 13.460/2017, é correto afirmar que

- a) o procedimento administrativo relativo à análise da manifestação de Jocasta deve observar o princípio da eficiência, visando a sua efetiva solução, independentemente da celeridade.
- b) a manifestação de Jocasta não precisa conter a sua identificação, mas é necessário que ela aponte os respectivos motivos determinantes para viabilizar a apreciação pela ouvidoria ou entidade responsável.
- c) a manifestação de Jocasta apenas poderá ser realizada por meio eletrônico, para fins de registro, sendo vedada qualquer reclamação verbal ou mesmo por correspondência convencional.
- d) os órgãos públicos que sejam responsáveis para a apreciação da manifestação de Jocasta devem providenciar obrigatoriamente formulários pormenorizados para tal finalidade, para fins de padronização, ainda que possam dificultar a compreensão da usuária.
- e) a manifestação de Jocasta deve conter a sua identificação, sendo certo que, para o exercício de direitos com base na mencionada lei, é suficiente a apresentação de documento com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), dispensada a apresentação de qualquer outro documento.



a) Errada. Pelo contrário, a resolução das manifestações deverá ser eficiente e célere. Confira-se na Lei n. 13.460/2017:

Art. 12. Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução.

b) Errada. Pelo contrário, veda-se expressamente quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Vejamos Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente. [...] § 2º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

c) Errada. É possível a correspondência verbal e, até mesmo, a exposição verbal, devendo ser reduzida a termo. Confirma-se Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. [...] § 4º A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo.

d) Errada. Pelo contrário, não é obrigatória a utilização pelo usuário dos formulários disponibilizados pela Administração Pública. Vejamos a Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. [...] § 6º Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do requerimento previsto no caput, facultada ao usuário sua utilização.

e) Certa. De fato, a identificação do usuário, em regra, será feita através de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme determina o art. 10-A, da Lei n. 13.460/2017:

Art. 10-A. Para fins de acesso a informações e serviços, de exercício de direitos e obrigações ou de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais ou os serviços públicos delegados, a apresentação de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) será suficiente para identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento.

Letra e.

002. (UFMT/OUVIDOR/PREF CÁCERES/2024) A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar a sociedade sobre os serviços prestados pelo órgão, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade e de atendimento ao público. Sobre o tema, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) A carta de serviços aos usuários de serviços públicos deverá conter a descrição dos serviços oferecidos, eventuais custos para a sua prestação e o horário de funcionamento das unidades administrativas, especialmente aquelas responsáveis pelo atendimento direto ao público.

b) Além de detalhar os compromissos e padrões de qualidade relativos aos serviços prestados, a carta de serviços ao usuário deverá também indicar mecanismos de consulta acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação sobre a qualidade desses serviços.

c) O quadro geral dos serviços públicos prestados deverá conter informações claras e precisas dos serviços oferecidos, com síntese individualizada de cada um deles, e a indicação da autoridade administrativa a quem estão vinculados, com atualização mínima a cada triênio.

d) Após a publicação da carta de serviços ao usuário, os órgãos deverão avaliar, mediante a instituição de pesquisa de satisfação, se os serviços prestados estão em conformidade com os compromissos assumidos pelo ente público.



a) Certa. Esta afirmação é correta, pois a carta de serviços ao usuário geralmente deve incluir informações essenciais sobre os serviços oferecidos, como descrição, custos associados e horários de funcionamento. Essas informações são fundamentais para garantir que os cidadãos tenham conhecimento claro sobre como e quando podem acessar os serviços públicos.

b) Certa. Esta afirmação é correta, posto que é prática comum que a carta de serviços ao usuário inclua detalhes sobre como os usuários podem acompanhar o progresso dos serviços solicitados e fornecer *feedback* sobre a qualidade do serviço recebido, promovendo transparência e responsabilidade.

c) Errada. Esta afirmação é incorreta porque impõe uma frequência de atualização específica (a cada triênio) que não é um padrão típico ou obrigatório nas diretrizes de cartas de serviços ao usuário. Normalmente, as atualizações devem ser feitas conforme necessário para garantir que a informação permaneça atualizada e precisa, mas não há um intervalo fixo de três anos prescrito universalmente. As exigências podem variar dependendo das regulamentações locais ou nacionais. Segundo a Lei n. 13.460/2017:

Art. 7º, V, § 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet.

d) Certa. Esta afirmação é correta, considerando que realização de pesquisas de satisfação para avaliar a qualidade dos serviços e a conformidade com os compromissos estabelecidos é uma prática recomendada e alinha-se com os princípios de melhoria contínua e responsabilidade no serviço público.

Letra c.

003. (VUNESP/ ADVOGADO PLENO/SPTRANS/2024) Considerando que Tício pretende apresentar manifestação sobre a prestação de serviços públicos por determinado órgão estadual, com fundamento no disposto na Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017, assinale a alternativa correta.

a) Não havendo ouvidoria no órgão estadual, a manifestação poderá ser dirigida ao próprio órgão responsável pela execução do serviço ou a órgão a que se subordine ou se vincule.

b) A manifestação poderá ser recepcionada pela via eletrônica apenas na hipótese de utilização de certificado digital.

- c) Poderá ser recusada a manifestação verbal na hipótese de disponibilização de formulários simplificados e de fácil utilização ao usuário.
- d) A manifestação será dirigida à ouvidoria, ou órgão responsável, juntamente com a identificação do requerente e os motivos determinantes da apresentação da manifestação.
- e) É condição para o conhecimento do pedido a apresentação de documento que contenha o número de inscrição de Tício no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) da Receita Federal.



- a) Certa. A ouvidoria é o órgão próprio destinado a receber manifestações dos usuários dos serviços públicos. Porém, caso não haja ouvidoria no órgão, a manifestação poderá ser apresentada diretamente ao órgão em questão. Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente. § 3º Caso não haja ouvidoria, o usuário poderá apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que se subordinem ou se vinculem.

- b) Errada. A lei fala na possibilidade de o órgão requerer um meio de certificar-se da identidade do usuário, mas não exige certificado digital. Lei n.13.460/2017:

Art. 10. § 4º A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo. § 5º No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no § 4º, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria requerer meio de certificação da identidade do usuário.

- c) Errada. A lei prevê tanto a manifestação verbal quanto a utilização do formulário simplificado, mas uma coisa não impede a outra. Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. § 4º A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo. § 6º Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do requerimento previsto no caput facultada ao usuário sua utilização.

- d) Errada. A identificação é necessária, porém não pode conter exigências que inviabilizam a manifestação; agora, a exigência de motivos determinantes é expressamente proibida. Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente. § 1º A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação. § 2º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

e) Errada. O art. 10-A informa que a apresentação do CPF é suficiente para fins de acesso a informações e serviços, de exercício de direitos e obrigações ou de obtenção de benefícios perante os órgãos públicos. Lei n. 13.460/2017:

Art. 10-A. Para fins de acesso a informações e serviços, de exercício de direitos e obrigações ou de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais ou os serviços públicos delegados, a apresentação de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) será suficiente para identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento.

Mas isso não se relaciona a manifestação na ouvidoria. A identificação do manifestante é a única exigência.

Letra a.

004. (CESGRANRIO/SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL-CNU/BLOCO 2/ TECNOLOGIA, DADOS E INFORMAÇÃO/2024) Um grupo de pessoas resolve fundar um coletivo para buscar por serviços de transporte de qualidade, com o objetivo de propiciar melhor qualidade de vida para o trabalho e para o lazer. Nesse caminho, mapeiam quais são os serviços prestados por municípios, estados e União, bem como pela iniciativa privada.

Segundo a Lei n. 13.460/2017, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços são considerados

- a) sanções
- b) expressões
- c) adequações
- d) autenticações
- e) manifestações



A questão versa acerca da Lei n. 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Nesse contexto, as reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços são considerados MANIFESTAÇÕES. Vejamos:

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – usuário – pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público;

- II – serviço público – atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública;
- III – administração pública – órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública;
- IV – agente público – quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração; e
- V – manifestações – reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços.

Letra e.

- 005.** (FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 11ª REGIÃO/JUDICIÁRIA/"SEM ESPECIALIDADE"/2024)
- Consiste direito dos usuários de serviço público assegurado na Lei n. 13.460/2017 a
- a) instituição de Serviços de Informação ao Cidadão com autonomia administrativa.
 - b) realização de Conferências trienais para aprovação e gestão do serviço público.
 - c) participação nos órgãos de gestão das concessionárias de serviços públicos.
 - d) criação de ouvidoria com indicação de ouvidor externo pela sociedade civil.
 - e) implementação de conselhos de usuários como órgão consultivo.



A questão versa acerca da Lei n. 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Nesse contexto, dentre as alternativas, somente é entendido como direito dos usuários de serviço público assegurado na Lei n. 13.460/2017 a implementação de conselhos de usuários como órgão consultivo, conforme prevê o art. 18, parágrafo único, da Lei:

Art. 18. Sem prejuízo de outras formas previstas na legislação, a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos será feita por meio de conselhos de usuários.

Parágrafo único. Os conselhos de usuários são órgãos consultivos dotados das seguintes atribuições:

- I – acompanhar a prestação dos serviços;
- II – participar na avaliação dos serviços;
- III – propor melhorias na prestação dos serviços;
- IV – contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e
- V – acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor.

Letra e.

006. (CEBRASPE/CESPE/ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA/SEPLAG- CE/GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/2024) Julgue o item a seguir, relativo a licitações, contratos administrativos e serviços públicos.

O conselho de usuários dos serviços públicos tem função consultiva, propositiva e deliberativa, devendo sua decisão ser comunicada aos interessados, que dela poderão recorrer.



A questão versa acerca da Lei n. 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Nesse contexto, a assertiva está **INCORRETA**, pois o conselho de usuários dos serviços públicos tem função apenas consultiva e propositivas, não possuindo função deliberativa. Vejamos:

Art. 18. Sem prejuízo de outras formas previstas na legislação, a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos será feita por meio de conselhos de usuários.

Parágrafo único. Os conselhos de usuários são órgãos consultivos dotados das seguintes atribuições:

- I – acompanhar a prestação dos serviços;
- II – participar na avaliação dos serviços;
- III – propor melhorias na prestação dos serviços;
- IV – contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário; e
- V – acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor.

Errado.

007. (FGV/NACIONAL UNIFICADO-OAB/XXXVII EXAME/2023) Após inúmeras tentativas de obter transparência e sanar constantes problemas na prestação de determinado serviço público federal junto à concessionária, Felipe decidiu apresentar manifestação perante a Ouvidoria da Administração Pública, para informar e buscar solução para recorrentes vícios que comprometem a realização adequada da atividade, o que considera violar os princípios da regularidade, continuidade e efetividade.

Sobre a hipótese narrada, considerando os direitos dos usuários de serviços públicos, assinale a afirmativa correta.

- a) A Administração não pode exigir a apresentação de motivos determinantes da manifestação de Felipe perante a Ouvidoria.
- b) Felipe não pode provocar a via administrativa por meio de manifestação, considerando que o serviço público é atividade econômica submetida à livre iniciativa.
- c) A manifestação de Felipe é inócua, na medida em que a Administração não pode exigir da concessionária o respeito aos princípios que ele considera violados.
- d) A Administração deve recusar o recebimento da manifestação de Felipe, caso sua identificação não atenda às exigências determinadas pelo órgão, mesmo que estas possam vir a inviabilizar a sua manifestação.



a) Certa. De fato, veda-se expressamente quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Vejamos: Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente. [...] § 2º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

b) Errada. O usuário do serviço público poderá apresentar manifestações perante a administração pública para garantir seus direitos. Vejamos:

Lei n. 13.460/2017: Art. 9º Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos.

c) Errada. Pelo contrário, os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia, conforme exige o art. 4º, *caput*, da Lei Federal n. 13.460/2017:

Art. 4º Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia.

d) Errada. Não podem haver exigência de identificação do requerente que inviabilizem a sua manifestação. Vejamos a Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente.

§ 1º A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação.

Além disso, a identificação do usuário, em regra, será feita através de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme determina o art. 10-A, da Lei Federal:

Art. 10-A. Para fins de acesso a informações e serviços, de exercício de direitos e obrigações ou de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades federais, estaduais, distritais e municipais ou os serviços públicos delegados, a apresentação de documento de identificação com fé pública em que conste o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) será suficiente para identificação do cidadão, dispensada a apresentação de qualquer outro documento.

Letra a.

008. (ADM&TEC/ANALISTA/PREF-TIMBAÚBA/COMUNICAÇÃO/2023) Analise as afirmativas a seguir:

I – De acordo com a Lei n. 13.460/2017, é uma das principais diretrizes a serem obedecidas pelos agentes públicos e prestadores de serviço a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação.

II – De acordo com a Lei n. 13.460/2017, a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido é uma das diretrizes a serem consideradas pelos prestadores de serviços públicos terceirizados, mas não pelos agentes públicos concursados.

III – De acordo com a Lei n. 13.460/2017, a aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para evitar o compartilhamento das informações é uma das diretrizes obrigatórias a serem adotadas pelos agentes públicos e prestadores de serviços públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas uma afirmativa está correta.
- d) Apenas duas afirmativas estão corretas.



I – Certa. É o que estabelece a literalidade do art. 5º, inciso IV, da Lei Nacional:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: [...] IV – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação;

II – Errada. Pelo contrário, esta é uma das diretrizes que devem ser seguidas também pelos agentes públicos. Vejamos:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: [...] XI – eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;

III – Errada. Na verdade, a adoção de tecnologias deve propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. É o que determina a diretriz elencada no art. 5º, inciso XIII, da Lei n. 13.460/2017:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: [...] XIII – aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações;

Letra c.

009. (ADM&TEC/AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/FMS PETROLÂNDIA/ 2023) Analise as afirmações a seguir:

I – Usuário é qualquer indivíduo ou empresa que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de um serviço público.

II – Todo usuário de serviço público possui direito a manifestar reclamações e denúncias, desde que unicamente apresente provas sobre fato em documentação válida.

III – Os órgãos e entidades abrangidos pela Lei 13.460 divulgarão Carta de Serviços ao Usuário com locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas uma afirmativa está correta.
- d) Apenas duas afirmativas estão corretas.



I – Certa. A questão troca “pessoa física ou jurídica” por “indivíduo ou empresa”. Não acho que seja uma troca 100% correta, mas não podemos declarar a questão errada por isso. Lei n. 13.460/2017:

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – usuário – pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público;

II – Errada. Lei n. 13.460/2017:

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

V – manifestações – reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços.

Porém, não se pode exigir que qualquer reclamação ou denúncia deva ser acompanhada de provas documentais. Isso inviabilizaria a manifestação, o que é expressamente proibido pela lei.

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente.

§ 1º A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação.

III – Certa. Isso é, de fato, uma das informações constantes da Carta de Serviços ao Usuário. Lei n. 13.460/2017:

Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao Usuário.

§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:

VI – locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.

Letra d.

010. (ADM&TEC/ AUXILIA/CM FREI MIGUELINHO/SERVIÇOS GERAIS/2023) Analise as informações a seguir:

I – É correto afirmar que são direitos básicos do usuário: a participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços e a obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação, como reza a Lei n. 13.460/2017.

II – É correto afirmar que a atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade são direitos garantidos ao usuário do serviço público pela Lei n. 13.460/2017.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.



I – Certa. Realmente, essa é a previsão da Lei n. 13.460/2017. Logo, item verdadeiro. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do usuário:

I – participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços;

II – obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos e sem discriminação;

II – Certa. Essa é a previsão da Lei n. 13.460/2017. Portanto, item verdadeiro. Nos termos legais:

Art. 6º São direitos básicos do usuário: V – atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade.

Letra a.

011. (INSTITUTO MAIS/TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO/ SESAB/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/40 HORAS/2023) São direitos do usuário do serviço público, EXCETO,

- a) urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários.
- b) atendimento por ordem de preferência, exceto casos de urgência e de prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo.

- c) adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação.
- d) igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação.
- e) cumprimento de prazos e normas procedimentais.



Inicialmente, salienta-se que o enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa que não traz um dos direitos do usuário do serviço público.

Vejamos o texto da Lei n. 13.460/17:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

- I – urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários; (letra A)
- III – atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo; (letra B)
- IV – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação; (letra C)
- V – igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação; (letra D)
- VI – cumprimento de prazos e normas procedimentais; (letra E)

Letra b.

012. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-AP/JUDICIÁRIA/EXECUÇÃO DE MANDADOS/2024) Giulia tomou empréstimos de três instituições financeiras distintas, cujas parcelas somam mais de 70% de seus vencimentos como funcionária pública. Além disso, os gastos com plano de saúde, escola para seu filho de 6 anos, aluguel e contas domésticas fazem com que não tenha dinheiro sequer para seu lazer.

É correto afirmar que a situação descrita caracteriza:

- a) insolvência civil;
- b) estado de perigo;
- c) concurso de créditos;
- d) superendividamento;
- e) incapacidade relativa por prodigalidade.



a) Errada. Pelas informações trazidas no enunciado, não é possível concluir que o caso de Giulia se enquadre como insolvência civil. Este instituto é a declaração judicial de que o devedor possui dívidas que ultrapassem seu patrimônio. As hipóteses são descritas no antigo CPC, sem correspondência com o Código atual. E, novamente, o enunciado não traz estas circunstâncias. Vejamos:

Art. 748. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. (...) Art. 750. Presume-se a insolvência quando: I – o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora; II – forem arrestados bens do devedor, com fundamento no art. 813, I, II e III.

Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.

b) Errada. O estado de perigo é vício do negócio jurídico, bem descrito no artigo 156 do Código Civil:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.

Não há no enunciado qualquer informação sobre Giulia estar premida de necessidade de se salvar de grave dano. Portanto, o caso nada tem a ver com estado de perigo. Dessa maneira, a afirmativa também está INCORRETA.

c) Errada. Haverá concurso de créditos quando há vários credores, em processo de execução, todos disputando preferências e privilégios. Anote-se que é tema cinzento na atual codificação, sem regulamentação expressa. No caso, não há execução movida em face de Giulia e nem mesmo notícias de diversas execuções. Portanto, INCORRETA a afirmativa.

d) Certa. O superendividamento ocorre quando o devedor, de boa-fé, não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Veja que, no enunciado, Giulia tem mais de 70% de seu salário comprometido por empréstimos consignados, além de alta despesa com plano de saúde, escola, aluguel e contas domésticas, sem sobrar nada para seu lazer. Veja, por fim, a definição dada pelo Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

e) Errada. A prodigalidade realmente é condição torna a pessoa relativamente incapaz. O pródigo é aquele sem capacidade de gerir o próprio patrimônio, gerando sua dilapidação. O caso de Giulia, pelo que consta do enunciado, não se encaixa na definição eis que não há informação dela dilapidando o patrimônio. Assim, INCORRETA a afirmativa. Diante do exposto, o gabarito correto é a letra D.

Letra d.

013. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO/CAM-DEP/CONSULTOR LEGISLATIVO/ ÁREA VII/2023) Ao dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor determinou que

- a) é vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, fazer referência a crédito 'sem juros', 'gratuito', 'sem acréscimo' ou com 'taxa zero' ou a expressão de sentido ou entendimento semelhante, exceto para oferta de produto ou serviço pagamento por meio de cartão de crédito.
- b) são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, quando o fornecedor de crédito recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito.
- c) nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal.
- d) é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito realizar ou proceder à cobrança de qualquer quantia contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de, pelo menos, sete dias da data de vencimento da fatura.
- e) o consumidor poderá desistir, em sete dias, da contratação de crédito consignado, a contar da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, sem necessidade de indicar o motivo, ficando a eficácia da rescisão suspensa até que haja a devolução ao fornecedor do crédito do valor total financiado ou concedido.



- a) Errada. A assertiva retrata o que era disposto no inciso I do artigo 54-C, do CDC, contudo, foi vetado pelo Presidente da República. Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.
- b) Certa. Está correta de acordo com o artigo 54-F, inciso I, do CDC, *in verbis*:

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I – recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

Logo, CORRETA a afirmativa.

c) Errada. Cuida-se da antiga previsão do artigo 54-E do CDC, igualmente vetado pelo Presidente. Portanto, INCORRETA a afirmativa.

d) Errada. O erro da assertiva está na parte final. O prazo é de 10 dias:

Art. 54-G, CDC. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I – realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Dessa maneira, a afirmativa também está INCORRETA.

e) Errada. Era o disposto no § 2º do artigo 54-E do CDC, contudo, também foi vetado pelo Presidente. Assim, INCORRETA a afirmativa.

Letra b.

014. (COM. EXAM./MPE-RS/PROMOTOR DE JUSTIÇA/50º CONCURSO/2023) Sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, assinale a afirmação INCORRETA.

a) É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio.

b) Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

c) O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

d) Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

e) Incluem-se na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais.



a) Certa. Nos termos do art. 54-C, IV do CDC:

É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio;

b) Certa. Nos termos do Art. 54-D, CDC:

Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

III – informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

c) Certa. Nos termos do Art. 54-F.

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

d) Certa. Nos termos do Art. 54-A, § 1º:

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

e) Errada. Nos termos do Decreto n. 11.150, DE 26 de julho de 2022:

Art. 6º, Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I – as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II – as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

Letra e.

015. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ-AP/2022) No que tange ao superendividamento, é correto afirmar que:

- a) a Lei n. 14.181/2021, também conhecida como Lei do Superendividamento, estabeleceu um percentual de inadimplência de 30% dos débitos para que o consumidor seja considerado superendividado;
- b) as normas protetivas em relação ao superendividamento dos artigos 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplicam em relação à aquisição ou à contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor;
- c) a doutrina e a jurisprudência classificam o consumidor superendividado ativo como aquele que se endivida por questões alheias ao seu controle como, por exemplo, em razão de circunstâncias de desemprego;
- d) a Lei n. 14.181/2021 inseriu como nova proibição na oferta de crédito ao consumidor a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;
- e) o superendividamento é um fenômeno multidisciplinar que repercute na sociedade de consumo de massa. As dívidas alimentícias corroboram significativamente para o agravamento desse fenômeno, tendo em vista diminuir a capacidade de adimplemento do consumidor.



- a) Errada. Não há tal percentual estabelecido. Termos os seguintes conceitos:

CAPÍTULO VI-A – DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO, Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

- b) Errada. Ao contrário, a Lei trouxe expressamente a inaplicabilidade da proteção às contratações luxuosas:

CAPÍTULO VI-A – DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO, (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021) Art. 54-A. (...)

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

- c) Errada.

No entanto, o superendividado ativo é aquele cujo superendividamento se deu por falta de controle pelo próprio consumidor, e ainda é subdividido entre superendividado ativo consciente e inconsciente. Enquanto o primeiro contraiu dívida acima do valor que poderia pagar com plena consciência, ou seja, podendo ser caracterizada a má-fé (e nesse caso pode se afastar a aplicação da proteção, nos termos do § 3º na alternativa acima colacionado), o segundo foi incapaz de administrar o seu orçamento, possivelmente por ter superestimado a sua capacidade de pagamento das dívidas. Já o superendividado passivo que é aquele cujo superendividamento se deu por questões alheias ao seu controle, como é o caso do desemprego, um acidente, um divórcio, uma doença etc. “Pesquisas recentes têm concluído que o superendividamento passivo causado por mudanças bruscas de rendimento é a espécie mais frequente de superendividamento. Neste sentido afirma Claudia Lima Marques comentando pesquisas elaboradas no Estado do Rio Grande do Sul: ‘(...) mais de 70% deles são superendividados passivos, que se endividaram em face de um acidente da vida, desemprego, morte de algum parente, divórcio, doença na família, nascimento de filhos etc. (...)’. Rafaela Consalter fala em 80%, Karen Bertoncello e Clarissa de Lima em 84,5% dos casos no Rio Grande do Sul e Rosângela Cavallazzi em 73% dos casos no Rio de Janeiro.” (SCHMIDT NETO, André Perin. Op. cit.).

d) Certa. É o que traz o Art. 54-C, inciso II do CDC:

Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: (Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)

I – (VETADO);

II – indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor;

III – ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo;

IV – assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio;

V – condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. Isso foi colocado uma vez que a situação de superendividado fica ainda mais arriscada de acontecer se furtado a analisar e avaliar seu orçamento ao firmar seus contratos de crédito, seja por falta de educação financeira ou por impulso e imprudência. Os consumidores muitas vezes acabam sendo conduzidos a situação de superendividamento por conta exclusiva de seu comportamento irrefletido, sem falar nas situações de fornecedores que seduzem e ludibriam os clientes, que acabam cedendo às tentações do consumo e da publicidade, na busca por um padrão de vida mais elevado.

e) Errada. Aqui o erro é que as dívidas alimentares estão excluídas da ideia do superendividamento, por mais que possa corroborar para a dificuldade de quitar seus débitos. É um posicionamento doutrinário que está longe de ser pacificado, uma vez que, ao excluir do seu campo de abrangência os créditos decorrentes de dívidas profissionais,

fiscais, alimentares ou de delitos, deixa sem amparo estas pessoas físicas, que permanecerão superendividadas. Conforme as lições de Claudia Lima Marques, que assim conceituou o fenômeno:

O superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com Fisco, oriunda de delitos e de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio. (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. COMENTÁRIO ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051).

No mesmo sentido, André Perin acrescenta que o superendividamento exige que o débito seja mantido por:

(...) pessoa física; (cuja) a dívida não seja alimentar ou penal reparatória; que esteja presente a boa-fé; e que haja uma impossibilidade manifesta de se quitarem as dívidas – isto é, que o devedor (deve) possuir um ativo menor que o passivo (incluindo-se ativo e passivo futuro), de modo a ser impossível pagar seus débitos sem um grave prejuízo a sua dignidade. (NETO, André Perin Schmidt Neto. Superendividamento do consumidor: Conceito, pressupostos e classificação. Publicado em Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 180, 2010.)

Letra d.

016. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ-SC/2024) De acordo com a Lei do Cadastro Positivo (Lei n. 12.414/2011), o gestor de banco de dados deve atender aos requisitos mínimos de funcionamento previstos na mesma Lei e em regulamentação complementar.

Considerando-se a regulamentação complementar do Decreto n. 9.936/2019, em relação aos requisitos mínimos adotados no funcionamento dos gestores de banco de dados, é correto afirmar que:

- a) em relação aos aspectos econômico-financeiros, o gestor deve ter patrimônio líquido mínimo de R\$ 250.000.000,00, comprovado por meio de demonstrações financeiras relativas aos dois últimos exercícios sociais e auditado por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários;
- b) em relação aos aspectos de governança, o gestor deve disponibilizar mensalmente as informações relevantes relacionadas ao funcionamento no período, que atestem a plena operação do gestor de banco de dados, incluindo, dentre outros, o desempenho econômico-financeiro;
- c) em relação aos aspectos societários, o gestor deverá ser constituído como sociedade empresária do tipo limitada ou anônima, sendo a maioria absoluta dos membros da administração (diretores e membros do Conselho de Administração, se houver) composta de brasileiros natos ou naturalizados;

d) em relação aos aspectos relacionais, o gestor deverá constituir e manter componente organizacional de ouvidoria, com a atribuição de atuar como canal de comunicação entre os gestores de bancos de dados e os cadastrados, exceto na mediação de conflitos;

e) em relação aos aspectos técnico-operacionais, o gestor deverá possuir certificação técnica emitida por empresa qualificada independente, renovada, no mínimo, a cada cinco anos, e revisada anualmente, que, dentre outros elementos, ateste a disponibilidade de plataforma tecnológica apta a preservar a integridade e o sigilo dos dados armazenados.



a) Errada. Distintamente do afirmado, o patrimônio líquido mínimo do gestor deve ser de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), e não os R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões) mencionados, conforme artigo 2º, inciso I, do Decreto n. 9.936/19, que regulamenta a Lei do Cadastro Positivo (Lei n. 12.414/11), observe:

Art. 2º O funcionamento dos gestores de bancos de dados e o compartilhamento de informações autorizados pela Lei n. 12.414, de 2011, deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

I – aspectos econômico-financeiros: patrimônio líquido mínimo de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), detido pelo gestor de banco de dados, comprovado por meio de demonstração financeira relativa ao exercício mais recente auditada por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários;

Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.

b) Certa. De fato, a assertiva está correta por encontrar respaldo no artigo 2º, inciso III, alínea “c”, do Decreto n. 9.936/2019, *in verbis*:

Art. 2º O funcionamento dos gestores de bancos de dados e o compartilhamento de informações autorizados pela Lei n. 12.414, de 2011, deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: (...)

III – aspectos relacionados à governança: (...)

c) disponibilização mensal das informações relevantes relacionadas ao seu funcionamento no período que atestem a plena operação do gestor de banco de dados, tais como:

1. desempenho econômico-financeiro;
2. quantitativo de operações registradas;
3. quantitativo de consultas realizadas;
4. quantitativo de cadastrados;
5. quantitativo de consultentes cadastrados;
6. quantitativo de fontes ativas;
7. relatório de erros ocorridos;
8. quantitativo de ocorrências registradas no serviço de atendimento ao consumidor; e
9. ouvidoria;

Logo, CORRETA a afirmativa.

c) Errada. Na realidade, a assertiva não encontra previsão nem no Decreto e nem na Lei do Cadastro Positivo. Portanto, INCORRETA a afirmativa.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, o componente organizacional de ouvidoria tem sim atribuição para mediar conflitos, conforme disposição do Decreto n. 9.936/19, vejamos:

Art. 2º. (...) IV – aspectos relacionais: (...) c) constituição e manutenção de componente organizacional de ouvidoria, com a atribuição de atuar como canal de comunicação entre os gestores de bancos de dados e os cadastrados, inclusive na mediação de conflitos;

Dessa maneira, a afirmativa também está INCORRETA.

e) Errada. Na verdade, o prazo de renovação é a cada três anos, conforme Decreto:

Art. 2º. (...) II – aspectos técnico-operacionais: a) certificação técnica emitida por empresa qualificada independente, renovada, no mínimo, a cada três anos, e revisada anualmente, que:

1. ateste a disponibilidade de plataforma tecnológica apta a preservar a integridade e o sigilo dos dados armazenados;

Assim, INCORRETA a afirmativa.

Letra b.

017. (FGV/JUIZ ESTADUAL/TJ-PR/2023) A Lei n. 12.414/2011, sem prejuízo das disposições do Código de Defesa do Consumidor, disciplina a formação e consulta a bancos de dados instituídos ou mantidos por pessoas jurídicas de direito privado, com informações de adimplemento de pessoas naturais ou jurídicas para formação de histórico de crédito.

Um dos conceitos trazidos pela Lei é o de fonte, isto é, a pessoa natural ou jurídica que conceda crédito, administre operações de autofinanciamento ou realize venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que lhe impliquem risco financeiro, inclusive as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os prestadores de serviços continuados de água, esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações e assemelhados. As fontes são obrigadas a:

- a) manter os registros adequados para demonstrar que a pessoa natural ou jurídica autorizou o envio e a anotação de informações em bancos de dados;
- b) verificar e confirmar, ou corrigir, em prazo não superior a 24 horas, informação impugnada, sempre que solicitado por gestor de banco de dados ou diretamente pelo cadastrado;
- c) atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores de bancos de dados, em prazo não superior a sete dias;
- d) comunicar os gestores de bancos de dados acerca de eventual exclusão ou revogação de autorização do cadastrado;
- e) não estabelecer políticas ou realizar operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão a banco de dados de informações de cadastrados.



a) Errada. Distintamente do afirmado, a obrigação definida na assertiva era descrita no inciso I do artigo 8º da Lei n. 12.414/2011, dispositivo revogado pela Lei Complementar 166/19. Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.

b) Errada. O erro da questão está no prazo. A lei não traz 24 horas, mas sim dois dias úteis:

Art. 8º São obrigações das fontes: (...)

III – verificar e confirmar, ou corrigir, em prazo não superior a 2 (dois) dias úteis, informação impugnada, sempre que solicitado por gestor de banco de dados ou diretamente pelo cadastrado;

Assim, INCORRETA a afirmativa.

c) Errada. Novamente, o erro é quanto ao prazo. A lei coloca que o prazo de atualização e correção deve ser não superior a 10 dias:

Art. 8º. (...) IV – atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores, em prazo não superior a 10 (dez) dias;

Portanto, INCORRETA a afirmativa.

d) Errada. O disposto na assertiva era tratado no inciso II do artigo 8º da Lei n. 12.414/2011, também revogado pela Lei Complementar n. 166/2019. Dessa maneira, a afirmativa também está INCORRETA.

e) Certa. Está de acordo com o parágrafo único do artigo 8º da Lei 12.414/11:

Art. 8º São obrigações das fontes: (...) Parágrafo único. É vedado às fontes estabelecer políticas ou realizar operações que impeçam, limitem ou dificultem a transmissão a banco de dados de informações de cadastrados.

Logo, CORRETA a afirmativa.

Letra e.

018. (QUADRIX/FISCAL/CRO-PB/2023)À luz das disposições previstas na Lei n. 9.656/98 e na Lei n. 9.961/2000, julgue o item.

As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão realizar operações financeiras com seus diretores e seus membros dos conselhos administrativos, consultivos e fiscais



Nos termos da Lei n. 9.656/98, art. 21:

É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde realizar quaisquer operações financeiras:

I – com seus diretores e membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau, inclusive;

Errado.

019. (QUADRIX/FISCAL/CRO-PB/2023) À luz das disposições previstas na Lei n. 9.656/98 e na Lei n. 9.961/2000, julgue o item.

As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas mediante as leis brasileiras, para operar planos privados de assistência à saúde.



Nos da Lei n. 9.656/98:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei n. 14.454, de 2022)

§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde. (Redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

Certo.

020. (QUADRIX/ FISCAL/CRO-PB/2023) À luz das disposições previstas na Lei n. 9.656/98 e na Lei n. 9.961/2000, julgue o item.

Enquanto não transcorrer o prazo mínimo de vigência da autorização, a Agência Nacional de Saúde (ANS) não poderá determinar a suspensão temporária da comercialização de plano ou de produto, ainda que se identifiquem irregularidades de natureza contratual, econômico-financeira ou assistencial.



De acordo com a Lei n. 9.656/98:

Art. 9 (...) – § 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual, econômico-financeira ou assistencial.

Errado.

021. (FEPESE/ENFERMEIRO/PREF B CAMBORIÚ/AUDITOR/2023) Analise as afirmativas abaixo sobre os requisitos mínimos para a autorização de funcionamento das operadoras de planos privados de assistência à saúde.

1. É necessário o registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia.
2. Torna-se obrigatória a descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos, não sendo necessária a descrição daqueles a serem prestados por terceiros.
3. É facultada a necessidade da descrição das suas instalações e equipamentos destinados a prestação de serviços.
4. As operadoras devem proceder a especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com a respectiva responsabilidade técnica.
5. É obrigatório apresentar a demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de cada uma das respectivas operadoras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- b) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.



A questão deve ser resolvida nos termos da:

Lei 9.656/98:

Art. 8 Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

I – registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, conforme o caso, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei n 6.839, de 30 de outubro de 1980 (Item 1 – correto);

II – descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e daqueles a serem prestados por terceiros (Item 2 – errado);

III – descrição de suas instalações e equipamentos destinados a prestação de serviços (Item 3 – errado);

IV – especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem a matéria (Item 4 – correto);

V – demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem prestados;

VI – demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de cada uma das respectivas operadoras (Item 5 – correta);

VII – especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à saúde.

Letra a.

022. (FCC/DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/2023) O Supremo Tribunal Federal, ao analisar questões atinentes ao acesso a bens e serviços de saúde por pacientes, decidiu que

a) os entes da federação, em decorrência da competência comum, não são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios infraconstitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

b) é constitucional a regra que permite, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde, ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes.

c) as disposições da Lei de Planos de Saúde somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições, inclusive aquelas que vedam a exclusão de coberturas e tratamentos, inaplicáveis aos beneficiários que optaram por manter os planos antigos inalterados.

d) é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, devendo as ações judiciais que demandem seu fornecimento ser propostas em face do Município e do Estado, solidariamente, e comprovar que inexistente substituto terapêutico com registro no Brasil.

e) cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento experimental, mesmo que ainda em fase de pesquisas e testes, desde que demonstrada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por prescrição e laudo médicos e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde.



a) Errada. Na verdade, a afirmação vai contra o entendimento do STF, que já decidiu (vide informativo 941):

JURISPRUDÊNCIA

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

b) Errada. Segundo a Suprema Corte, é constitucional a regra que VEDA, no âmbito do SUS, esse tipo de prática. Sobre o tema (INFO 810):

JURISPRUDÊNCIA

É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio SUS, ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes.

c) Certa. A assertiva está em conformidade com a jurisprudência do STF (INFO 995):

JURISPRUDÊNCIA

As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (CF), somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como sobre os contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

d) Errada. Consoante a jurisprudência do STF, ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Vejamos (INFO 941):

JURISPRUDÊNCIA

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.

e) Errada. Segundo o Supremo (Informativo 941) o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Ademais, de acordo com esse entendimento, em caso de medicamentos experimentais, sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, NÃO HÁ NENHUMA HIPÓTESE na qual Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Vejamos:

JURISPRUDÊNCIA

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais (...) No caso de medicamentos experimentais, sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na Anvisa, seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer na hipótese de irrazoável mora da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016).

Letra c.

023. (FEPESE/ENFERMEIRO/PREF B CAMBORIÚ/AUDITOR/2023)Relacione as sentenças abaixo com suas respectivas definições.

Coluna 1 Sentenças

1. Plano Privado de Assistência à Saúde
2. Operadora de Plano de Assistência à Saúde
3. Carteira
4. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Coluna 2 Definições

- () Pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato.
- () Prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde.
- () Conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer modalidade.
- () Promove a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores e contribui para o desenvolvimento das ações de saúde no país.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a) 1 • 2 • 3 • 4
- b) 2 • 1 • 3 • 4
- c) 2 • 1 • 4 • 3
- d) 3 • 4 • 1 • 2
- e) 4 • 3 • 2 • 1



1) PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 1º..... I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

2) OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 1º.....II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo

3) CARTEIRA: Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 1º..... III – Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

4) A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde que regula, normatiza, controla e fiscaliza o setor de planos de saúde no Brasil.

Letra b.

024. (FEPESE/ENFERMEIRO/PREF B CAMBORIÚ/AUDITOR/2023)

Quando tratar-se de atendimento obstétrico, conforme o disposto na Lei n. 9.656, os planos de saúde devem assegurar:

- a) cobertura ao recém-nascido até 7 dias após o nascimento.
- b) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 dias após o parto.

- c) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros 90 dias após o parto.
- d) assistência ao recém-nascido, independente do prazo, considerando a necessidade de nova inscrição contratual à criança imediatamente após seu nascimento.
- e) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural, excluindo-se filho adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 dias após o parto.



Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

III – quando incluir atendimento obstétrico: a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

Letra c.

025. (FUMARC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 3ª REGIÃO/APOIO ESPECIALIZADO/ODONTOLOGIA/2022)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Ela foi instituída a partir da Lei n. 9.656, de junho de 1998, e nasceu pela Lei n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Compete à ANS:

- I – Normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes.
- II – Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde.
- III – Autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde.
- IV – Definir preços e reajustes de planos de assistência à saúde.

É CORRETO se afirma em

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV.



Nos termos da Lei n. 9961/2001, compete à ANS:

Art. 4º Compete à ANS:

- IX – normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;
- XII – estabelecer normas para registro dos produtos definidos no inciso I e no § 1º do art. 1º da Lei no 9.656, de 1998;

XVII – autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda;

Letra a.

026. (FGV/CONSULTOR LEGISLATIVO/SEN/ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO/SAÚDE/2022)
Com relação à Lei n. 9.656/1998, analise as afirmativas a seguir.

I – Plano Privado de Assistência à Saúde é a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

II – Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como, reembolso de despesas.

III – É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de assistência à saúde. Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.



I – Certa. Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 1º I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

II – Certa. Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

Art. 1º § 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

c) reembolso de despesas

III – Certa. Nos termos da Lei n. 9.656/1998:

§ 5º É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de assistência à saúde.

Letra e.

027. (FEPESE/MÉDICO/PREF B CAMBORIÚ/AUDITOR/2021) Analise as afirmativas abaixo com relação à Lei n. 9656/98 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alterada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001.

1. Os planos privados de assistência à saúde possuem a obrigação de atenderem aos casos de emergência, definidos como de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, e de urgência, entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
2. As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, isentando-se da obrigação de garantir a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.
3. O Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) supervisiona e acompanha as ações e o funcionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo integrado apenas pelo Presidente da República e pelo Ministro da Saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) É correta apenas a afirmativa 1.
- b) É correta apenas a afirmativa 3.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**I – Certa. Nos termos da Lei n. 9656/1998, art. 35-C.**

É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

II – Errada. Nos termos da Lei n. 9656/1998:

Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: § 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (Incluído pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001)

b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento

III – Errada. Nos termos da Lei n. 9656/1998:

Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para:

III – supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;

Letra a.

028. (FAFIPA/MÉDICO AUDITOR/PREF MEDIANEIRA/2021) A legislação que tem como relevância em auditoria em saúde, e dispõe sobre as bases da oferta e das restrições da assistência à saúde suplementar, seria:

- a) Constituição Federal de 1988.
- b) Consu. n. 8/1998 (conselho de saúde suplementar).
- c) Lei n. 9.961/1970. Código de defesa do consumidor.
- d) Lei n. 9.656/1998. Lei dos Planos de Saúde.



LEI N. 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998, Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Letra d.

029. (FGV/ DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/XXVII /2021) Luciana trabalhou por vinte anos em uma empresa, possuindo plano de saúde na modalidade coletiva. Em outubro de 2020, Luciana descobriu que estava com câncer de mama, iniciando o tratamento médico adequado. Em janeiro de 2021, como já havia completado o prazo para aposentadoria por tempo de serviço, optou por requerê-la junto ao INSS, tendo se

aposentado em março de 2021. No início de abril de 2021, Luciana compareceu à clínica em que fazia o tratamento, ocasião em que lhe foi informado que o plano havia sido cancelado em razão da aposentadoria, eis que se tratava de plano empresa. Luciana procura então a Defensoria Pública para resolver a questão.

O(A) Defensor(a) Público(a) deve orientar Luciana no sentido de que:

- a) não possui direito de continuar como beneficiária do plano em razão da aposentadoria, eis que se trata de plano coletivo empresarial;
- b) pode continuar como beneficiária, efetuando o pagamento nos mesmos valores que pagava na modalidade de plano empresarial;
- c) pode continuar como beneficiária do plano, eis que a hipótese é de urgência, sendo a carência de 24 horas, nos termos da lei;
- d) não terá direito à indenização por dano moral, pois a negativa de cobertura de tratamento configura mero aborrecimento;
- e) pode continuar como beneficiária do plano de saúde, desde que assuma seu pagamento integral.



- a) Errada. Luciana possui direito de continuar como beneficiária do plano de saúde depois de aposentada, desde que assuma o pagamento integral dele.
- b) Errada. Luciana pode continuar como beneficiário do plano de saúde, efetuando o pagamento integral dos valores porque a empresa não arcará mais com a parte que lhe cabia, em razão da extinção do vínculo empregatício pela aposentadoria.
- c) Errada. A hipótese não é de urgência porque não se encaixa na previsão do art. 35-C, II, da Lei n. 9.656/1998.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei n. 11.935, de 2009)...

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei n. 11.935, de 2009)

- d) Errada. Luciana não terá direito à indenização por dano moral, pois a negativa de cobertura de tratamento decorreu do encerramento do contrato do plano de saúde.
- e) Certa. Como Luciana contribuiu por mais de 10 anos para o plano de saúde coletivo, o(a) Defensor(a) Público(a) deve orientá-la no sentido de que pode continuar como beneficiária do plano de saúde, desde que assuma seu pagamento integral, conforme estabelece o art. 31, *caput*, da Lei n. 9.656/1998.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de

que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Letra e.

030. (SELECON/MÉDICO/PREF BOA VISTA/QUALQUER ESPECIALIDADE HABILITADO EM AUDITORIA MÉDICA/2020) O prazo máximo de carência estabelecido pela Lei n. 9656/98 para partos a partir da 38ª semana de gravidez é de:

- a) 180 dias
- b) 24 horas
- c) 300 dias
- d) 365 dias



Nos termos da Lei n. 9656/1998:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V – quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

Letra c.

031. (VUNESP/ATENDENTE/SAEG/2021) A Lei n. 13.460/2017, dentre outras disposições, trata das manifestações dos usuários de serviços públicos. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) As manifestações serão, obrigatoriamente, dirigidas ao presidente do órgão ou entidade responsável pela prestação do serviço público.
- b) A identificação do requerente será, obrigatoriamente, detalhada com todas as exigências contidas no texto legal, sob pena de ser indeferida a manifestação.
- c) Não será válida a manifestação encaminhada por meios eletrônicos.
- d) São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações.
- e) A identificação do requerente na manifestação, não é considerada informação que necessite de proteção de dados.



a) Errada. As manifestações dos usuários não são encaminhadas para o Presidente, para isso existe a ouvidoria. Nos termos da Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente.

b) Errada. Ao contrário, a identificação não pode ter muitas exigências, de modo a inviabilizar a manifestação do usuário. A identificação não pode servir de impedimento ou desincentivo à manifestação do usuário. Nos termos da Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. § 1º A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação.

c) Errada. A manifestação por meio eletrônico tem previsão expressa na lei. Nos termos da Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. § 4º A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo.

d) Certa. Tal exigência coibiria, e muito, a liberdade de manifestação dos usuários. Nos termos da Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. § 2º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

e) Errada. O § 5º do art. 10, ao contrário, traz a identificação do requerente como uma informação que necessita de proteção de dados, já que ali constarão informações pessoais do requerente. Nos termos da Lei n. 13.460/2017:

Art. 10. § 5º No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no § 4º, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá a administração pública ou sua ouvidoria requerer meio de certificação da identidade do usuário.

Letra d.

032. (FEPESE/AGENTE EDUCACIONAL/PREF MAFRA/2021) Assinale a alternativa que relaciona quatro diretrizes estabelecidas pela Lei n. 13.460, de 26 de junho de 2017, para garantir o adequado atendimento aos usuários de serviços públicos.

- a) Respeito, desatenção, cortesia e pressa.
- b) Respeito, cortesia, pressa e urbanismo.
- c) Respeito, cortesia, uso de estrangeirismos e de ameaças veladas.
- d) Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia.
- e) Urbanidade, respeito, cortesia e pressa.



A questão versa acerca da Lei n. 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

Nesse contexto, dentre as alternativas, são quatro diretrizes para garantir o adequado atendimento aos usuários de serviços públicos: Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia. Tais diretrizes estão elencadas no art. 5º, inciso I, da Lei n. 13.460/2017:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

- I – urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários;
- II – presunção de boa-fé do usuário;
- III – atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo;
- IV – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na legislação;
- V – igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação;
- VI – cumprimento de prazos e normas procedimentais;
- VII – definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom atendimento ao usuário;
- VIII – adoção de medidas visando a proteção à saúde e a segurança dos usuários;
- IX – autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade;
- X – manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento;
- XI – eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;
- XII – observância dos códigos de ética ou de conduta aplicáveis às várias categorias de agentes públicos;
- XIII – aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações;
- XIV – utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e
- XV – vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada.
- XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial.

Letra d.

033. (CEPUERJ/TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR (UERJ)/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SISTEMA DE INFORMAÇÃO/2021) A partir do que prevê a lei federal n.

13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, NÃO constitui atribuição das ouvidorias:

- a) propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços
- b) acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade
- c) decidir sobre as manifestações de usuários perante órgão ou entidade a que se vincula
- d) promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes



A questão versa acerca da Lei n. 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Nesse contexto, as atribuições das ouvidorias estão elencadas no art. 13, e incisos, da Lei n. 13.460/2017:

Art. 13. As ouvidorias terão como atribuições precípua, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico:

- I – promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário;
- II – acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade; (LETRA B)
- III – propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; (LETRA A)
- IV – auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta Lei;
- V – propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às determinações desta Lei;
- VI – receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e (LETRA C)
- VII – promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. (LETRA D)

Portanto, como as ouvidorias não possuem competência para decidir sobre as manifestações, mas sim receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, gabarito LETRA C.

Letra c.

034. (PR4/ADMINISTRADOR/UFRJ/GERAL/2021) De acordo com a Lei n. 13.460/2017, para garantir os seus direitos, os usuários dos serviços públicos poderão apresentar manifestações à Ouvidoria do órgão ou entidade responsável pela demanda, cuja análise observará os princípios da eficiência e da celeridade, visando à sua efetiva resolução. De acordo com a respectiva lei, sobre as manifestações dos usuários dos serviços públicos, pode-se afirmar que:

- a) não serão vedadas exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a Ouvidoria.
- b) a identificação do requerente não conterà exigências que inviabilizem sua manifestação.
- c) a manifestação só poderá ser feita por meio eletrônico e exigirá certificação da identidade do usuário.
- d) poderá ser recusado o recebimento de manifestações formuladas por usuários de serviços públicos, com base no princípio discricionário da conveniência e oportunidade.
- e) a efetiva resolução das manifestações dos usuários não compreende a emissão de comprovante de recebimento da manifestação.



a) Errada. Exigir a apresentação dos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a Ouvidoria é expressamente proibido pela lei. Nos termos da Lei n. 13.460:

Art. 10. § 2º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

b) Certa. Se o objetivo é facilitar a participação e manifestação do usuário, a lei não poderia permitir que, pelas muitas exigências, a manifestação ficasse inviabilizada. Nos termos da Lei n. 13.460:

Art. 10. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterà a identificação do requerente.

§ 1º A identificação do requerente não conterà exigências que inviabilizem sua manifestação.

c) Errada. Ainda no mesmo artigo 10 vemos que a manifestação poderá ser feita de diversas maneiras, sendo o meio eletrônico apenas uma delas. Nos termos da Lei n. 13.460:

§ 4º A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo.

d) Errada. Se a manifestação for um requerimento, esse pode até ser indeferido, porém, nunca a manifestação em si poderá ser impedida. Nos termos da Lei n. 13.460:

Art. 11. Em nenhuma hipótese, será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta Lei, sob pena de responsabilidade do agente público.

e) Errada. Não é que o mero comprovante de recibo de manifestação vá resolver a solicitação do usuário, mas ela faz parte do processo de resolução. Nos termos da Lei n. 13.460:

Art. 12. Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende:

- I – recepção da manifestação no canal de atendimento adequado;
- II – emissão de comprovante de recebimento da manifestação;
- III – análise e obtenção de informações, quando necessário;

- IV – decisão administrativa final; e
V – ciência ao usuário.

Letra b.

035. (FCM/CEFETMINAS/ARQUITETO E URBANISTA/CEFET-MG/2021) A Constituição Federal de 1988 já previa o dever de prestação de serviços públicos adequados e conferia aos usuários o direito à reclamação por sua violação. Somente em 2017 foi publicada a lei que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Sobre a Lei n. 13.460/2017, é correto afirmar que:

- a) A nova lei afasta a necessidade de cumprimento do disposto no Código de Defesa do Consumidor.
- b) O assunto contido na lei não é uma matéria que possui previsão de tratamento legal expressa na Constituição da República.
- c) Os serviços públicos prestados por particular também podem ser fiscalizados pela nova Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, ainda que sua aplicação, nesses casos, seja subsidiária.
- d) A obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos, sem discriminação e sem presunção de boa-fé, além de acompanhamento da prestação, é direito básico do usuário.
- e) Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia, condicionados à capacidade de pessoal de cada órgão público.



Errada. Este item diverge frontalmente da norma do art. 1º, § 2º, do citado diploma legal, abaixo transcrito:

Art. 1º (...) § 2º A aplicação desta Lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto: (...) II – na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada relação de consumo.

Logo, por violar literal disposição de lei, está claro que esta opção mostra-se incorreta. Errada. Ao contrário do que foi sustentado neste item, a matéria versada na citada lei possui, sim, previsão de tratamento legal expressa na Constituição da República, consoante previsto no art. 37, § 3º, da CRFB:

Art. 37 (...) § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

Certa. Trata-se de proposição em perfeita sintonia com o que determina o art. 1º, § 3º, da Lei n. 13.460/2017, que abaixo transcrevo:

Art. 1º (...) § 3º Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta Lei aos serviços públicos prestados por particular.

Sem reparos, portanto, ao teor deste item.

Errada. Em verdade, a lei de regência é explícita ao estabelecer como diretriz a ser observada a presunção de boa-fé do usuário, na forma de seu art. 5º, II, que a seguir transcrevo: Lei n. 13.460/2017:

Art. 5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: (...) II – presunção de boa-fé do usuário;

Errada. Na realidade, a lei não condiciona a observância dos princípios acima citados à capacidade de pessoal de cada órgão público. A rigor, trata-se de obrigação imposta sem tal condicionamento, como se vê do art. 4º da referida Lei n. 13.460/2017:

Art. 4º Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia.

Letra c.

036. (UFMT/ASSISTENTE/ADMINISTRAÇÃO/2021) Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações dos usuários de Serviços Públicos observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução. A efetiva resolução das manifestações dos usuários NÃO compreende

- a) recepção da manifestação no canal de atendimento adequado.
- b) obtenção dos serviços com sujeição de escolha dos meios oferecidos.
- c) emissão de comprovante de recebimento da manifestação.
- d) análise e obtenção de informações, quando necessário.



A banca cobrou conhecimento, aqui, da Lei n. 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Em seu artigo 12, encontramos o fundamento da questão:

Art. 12. Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução.

Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende:

- I – recepção da manifestação no canal de atendimento adequado; [LETRA A]
- II – emissão de comprovante de recebimento da manifestação; [LETRA C]
- III – análise e obtenção de informações, quando necessário; [LETRA D]
- IV – decisão administrativa final; e
- V – ciência ao usuário.

A única alternativa que não se encontra no trecho legal acima citado é a LETRA B: obtenção dos serviços com sujeição de escolha dos meios oferecidos. Faz sentido. O usuário do serviço, na maioria das vezes, não escolhe os meios pelos quais o serviço é oferecido. A garantia é que ele terá o serviço, independente do meio para tal.

Letra b.

037. (UFMT/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/UFR/2021) Ouvidorias, de acordo com a Lei n. 13.460/2017, têm como atribuição precípua, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico:

- a) Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando parcialmente o tratamento dispensado à conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula.
- b) Acompanhar a prestação dos serviços, visando tratar com incúria a sua efetividade.
- c) Auxiliar na prevenção e permutação dos atos e procedimentos compatíveis com os princípios estabelecidos na legislação vigente.
- d) Promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário.



A questão versa acerca da Lei n. 13.460 de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Nesse contexto, as atribuições das ouvidorias estão elencadas no art. 13, e incisos, da Lei n. 13.460/2017:

Art. 13. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico:

- I – promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário; (LETRA D)
- II – acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua efetividade; (LETRA B)
- III – propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;
- IV – auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta Lei; (LETRA C)
- V – propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às determinações desta Lei;

VI – receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e (LETRA A)

VII – promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes.

Portanto, como as ouvidorias, dentre as alternativas, somente possuem a competência de promover a participação do usuário na administração pública, em cooperação com outras entidades de defesa do usuário, gabarito LETRA D.

Letra d.

038. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ-MS/ÁREA FIM/2024) Em demanda de repactuação de dívidas de consumidor superendividado, nos termos do Art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990, a audiência de conciliação, na presença de todos os credores, foi infrutífera. Por isso, no dia seguinte, o Banco X apresentou sua contestação, em que deduz toda a matéria de defesa e controverte os fatos alegados pela autora.

Nesse caso, é correto afirmar que a peça é:

- a) intempestiva, porque deveria ter sido apresentada até o dia da audiência;
- b) tempestiva, porque o prazo de quinze dias é contado da audiência, mas inadequada, uma vez que o procedimento especial prevê apenas a juntada de razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar;
- c) tempestiva, porque o prazo de quinze dias é contado da citação ainda a ser determinada pelo juiz em ato próprio, mas inadequada, uma vez que o procedimento especial prevê apenas a juntada de razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar;
- d) tempestiva, porque o prazo de quinze dias é contado da audiência, adequada e, se demonstrado que o autor não está em situação de superendividamento, deve levar à extinção do feito, sem julgamento de mérito;
- e) tempestiva, porque o prazo de quinze dias é contado da audiência, adequada e, se demonstrado que o autor não está em situação de superendividamento, deve levar à improcedência dos pedidos.



Errada. Distintamente do afirmado, se não houver êxito na conciliação, será iniciado o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos remanescentes. Para tanto, os credores serão citados e terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. Ou seja, o prazo não é até o dia da audiência e nem mesmo a peça apresentada é efetivamente uma contestação. Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.

Errada. Na realidade, não será o termo inicial da audiência, mas sim da citação ainda a ser efetivada. Portanto, INCORRETA a afirmativa.

Certa. Com base no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. Como a peça foi apresentada um dia após a audiência, é tempestiva. Contudo, não se trata de contestação, como bem dito na assertiva.

Logo, CORRETA a afirmativa.

Errada. Ao contrário do afirmado, o prazo é de 15 da citação, a ser efetivada. E a matéria ventilada na peça não é propriamente defesa de mérito. Dessa maneira, a afirmativa também está INCORRETA.

Errada. Aqui, remete-se aos COMENTÁRIO anteriores quanto ao termo a quo do prazo, bem como o conteúdo da peça. Assim, INCORRETA a afirmativa.

Letra c.

039. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO III/ALESC/DIREITO/2024) A consumidora Atalanta requereu a instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória de superendividamento. Realizada a audiência, não houve êxito na conciliação em relação a sete dos vinte credores de Atalanta.

O juiz, a pedido da consumidora, instaurou processo por superendividamento para repactuação das dívidas remanescentes e apresentação de plano judicial compulsório para os sete credores cujos créditos não integraram o acordo celebrado.

Sobre as condições legais impositivas ao pagamento dos sete credores, assinale a afirmativa correta.

a) Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de até 6% (seis por cento) ao ano, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado de sua homologação judicial e preverá a liquidação total da dívida em até 5 (cinco) anos.

b) Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, com juros de até 12% (doze por cento) ao ano, e preverá a liquidação total da dívida em até 10 (dez) anos, contados de sua homologação judicial, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado da data da publicação da decisão homologatória.

- c) Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo a primeira parcela devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.
- d) Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor de 75% (setenta e cinco por cento) do principal, corrigido monetariamente pelo IPCA, com o pagamento da primeira parcela na data em que o consumidor tiver pago mais de 50% (cinquenta por cento) do plano de pagamento consensual, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 7 (sete) anos, em parcelas mensais iguais e sucessivas.
- e) Os credores terão assegurado, no mínimo, o valor de 50% (cinquenta por cento) do principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias da data da homologação judicial, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 3 (três) anos, em parcelas mensais sucessivas e com juros de 0,5% (zero vírgula cinco) ponto percentual por mês.



Errada. Distintamente do afirmado, o CDC não prevê taxa de juros de 6% ao ano. Além disso, o prazo máximo do pagamento da primeira parcela é 180 dias:

Art. 104-A. (...)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Dessa forma, INCORRETA a afirmativa.

b) Errada. Conforme o já citado § 4º do artigo 104-A do CDC, não há previsão quanto a juros. Além disso, a liquidação total da dívida deve se dar em até cinco anos, com a primeira parcela para até 180 dias. Portanto, INCORRETA a afirmativa.

c) Certa. Está correto, conforme dispõe o citado § 4º do artigo 104-B do CDC:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em,

no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Logo, CORRETA a afirmativa.

d) Errada. Remete-se aos COMENTÁRIO anteriores, salientando que o credor terá direito no mínimo ao valor do principal corrigido monetariamente, com o pagamento da primeira parcela no máximo em 180 dias. Dessa maneira, a afirmativa também está INCORRETA.

e) Errada. Novamente, os credores têm direito ao principal corrigido, no mínimo, a primeira parcela é para no máximo 180 dias, o prazo máximo de liquidação é de 5 anos e não há previsão de juros. Assim, INCORRETA a afirmativa.

Letra c.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fabricio Bolzan de. **Direito do consumidor esquematizado**. Coleção esquematizado®. Coordenador Pedro Lenza. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2023. 920 p.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília: Senado Federal, 1990.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes; DUQUE, Felipe; AUGUSTO, Filipe; TORRANO, Marco. **Revisão de véspera para o concurso de defensor público do Paraná**, Dizer o Direito, 2024.

GOMES, Nathália Stivalle. **Direito do Consumidor na medida certa**. 6. ed. Editora Juspodium, 2023.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

